

ESTATUTOS

CAPÍTULO I

DENOMINACIÓN, DOMICILIO, ÁMBITO TERRITORIAL, OBJETO Y ATRIBUCIONES

ARTÍCULO 1: DENOMINACIÓN: El Sindicato se denominará Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista INCES (**SINTRAINCES**), y se identificará en lo sucesivo: El Sindicato.

PARÁGRAFO ÚNICO: La asignación de personas en masculino tiene en las disposiciones de estos Estatutos, un sentido genérico referido siempre por igual a hombres y mujeres.

ARTÍCULO 2: DOMICILIO Y ÁMBITO TERRITORIAL: El Sindicato tendrá como domicilio la ciudad de Caracas, Distrito Capital, pero su jurisdicción o ámbito de actuación, será todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela, pudiendo tener Coordinaciones Seccionales donde el INCES disponga de Centros de Trabajo o Dependencias.

ARTÍCULO 3: OBJETO: El Sindicato tendrá como objeto el estudio, la promoción, la defensa, el desarrollo y la protección del proceso social del trabajo, la protección y defensa de la clase trabajadora conformada por funcionarios, obreros, jubilados, pensionados, sobrevivientes y contratados del INCES, así como su mejoramiento social, económico, moral, deportivo y cultural; la defensa de sus derechos individuales y colectivos, respetando el principio de autonomía sindical sin distinción de nacionalidad, raza, credo político y religioso, sexo y condición social.

PARÁGRAFO ÚNICO: El Sindicato será independiente y autónomo frente al Estado, los patronos, partidos políticos, gobiernos, instituciones religiosas y cualquier otra expresión de la sociedad civil. El cumplimiento de este principio no impedirá que, para la obtención de nuestros legítimos objetivos, se establezcan alianzas y cooperación con aquellas instituciones y organizaciones que coincidan con nuestros objetivos.

ARTÍCULO 4: ATRIBUCIONES Y FINALIDADES: El Sindicato tendrá las siguientes atribuciones y finalidades:

- a. Garantizar la formación colectiva, integral, continua y permanente de sus afiliados y afiliadas para su desarrollo integral y el logro de una sociedad justa y amante de la paz basada en la valoración ética del trabajo.
- b. Contribuir en la producción y distribución de bienes y servicios para la satisfacción de las necesidades del pueblo.
- c. Ejercer control y vigilancia sobre los costos y las ganancias, para que los precios de los bienes y servicios producidos sean justos para el pueblo.
- d. Promover entre sus afiliados la responsabilidad con las comunidades y el medio ambiente.
- e. Proteger y defender los intereses de sus afiliados y afiliadas en el proceso social de trabajo.
- f. Representar a sus afiliados y afiliadas en las negociaciones y conflictos colectivos de trabajo y, especialmente, en los procedimientos de conciliación, mediación y arbitraje.
- g. Promover, negociar, celebrar, revisar y modificar convenciones colectivas de trabajo y exigir su cumplimiento.
- h. Proteger y defender los derechos individuales y colectivos de sus afiliados y afiliadas, mejorando las condiciones materiales, morales e intelectuales y el interés supremo del trabajo como hecho social y proceso generador de riqueza para su justa distribución.
- i. Representar y defender a los trabajadores y trabajadoras que lo soliciten, aunque no sean miembros del Sindicato, en el ejercicio de sus derechos y la protección de sus intereses individuales o colectivos, en sus relaciones con el patrono o patrona y en los procedimientos

administrativos. En el caso de los procedimientos judiciales podrán ejercer la representación de los trabajadores y trabajadoras, con la debida asistencia jurídica.

j. Supervisar y defender el cumplimiento de todas las normas destinadas a garantizar la seguridad social y el proceso social de trabajo, a los trabajadores y las trabajadoras, especialmente las de prevención, condiciones y medio ambiente de trabajo, las de construcción de viviendas para los trabajadores, las de creación y mantenimiento de servicios sociales y actividades sanas y de mejoramiento durante el tiempo libre.

k. Ejercer especial vigilancia para el fiel cumplimiento de las normas dirigidas a garantizar la igualdad de oportunidades, así como de las normas protectoras de la maternidad y la familia, menores y aprendices.

l. Crear fondos de socorro y de ahorro y cooperativas, escuelas industriales o profesionales, bibliotecas populares y clubes destinados al deporte y a la recreación o al turismo.

m. Realizar estudios sobre las características de la respectiva rama profesional, industrial o comercial o de servicios, costos y niveles de vida, educación, aprendizaje y cultura y, en general, sobre todas aquellas que les permita promover el progreso social, económico y cultural de sus asociados; y presentar proposiciones a los Poderes Públicos para la realización de dichos fines.

n. Colaborar con las autoridades, organismos e institutos públicos en la preparación y ejecución de programas de mejoramiento social y cultural y en la capacitación técnica y colocación de los trabajadores.

o. Realizar campañas permanentes en los centros de trabajo para concientizar a los trabajadores en la lucha activa contra la corrupción, consumo y distribución de estupefacientes y sustancias psicotrópicas y hábitos dañinos para su salud física y mental, y para la sociedad.

p. Apoyar, colaborar y solidarizarse con las demás organizaciones sindicales, nacionales e internacionales y demás organismos sociales y de derechos humanos, afines con el Sindicato.

q. Velará por el cumplimiento de las normas nacionales, los tratos y pactos internacionales que beneficien a los trabajadores de la Institución.

r. Responder oportunamente a las consultas que le sean formuladas por sus miembros y por las autoridades competentes, proporcionando los informes que le sean requeridos.

s. Las que señalen sus Estatutos o resuelvan sus afiliados y afiliadas, para el mejor logro de sus finalidades, en el marco de la Constitución y las leyes.

CAPITULO II

DE LOS MIEMBROS AFILIADOS EN GENERAL

ARTÍCULO 5: DE LA ADMISIÓN DE LOS MIEMBROS AFILIADOS: Podrán ser Miembros afiliados del Sindicato: Los trabajadores funcionarios, obreros y contratados bajo cualquier modalidad que presten sus servicios al Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INCES), residenciados en todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela, a excepción de aquellos trabajadores, que por ley y de acuerdo a sus funciones, no puedan afiliarse al Sindicato. Para un trabajador del INCES ser miembro de esta organización sindical, deberá manifestar su voluntad de pertenecer a el Sindicato a través de una solicitud de afiliación por escrito.

PARÁGRAFO ÚNICO: También podrán ser miembros afiliados del Sindicato los jubilados y pensionados del INCES, de conformidad con los principios de igualdad y no discriminación, previstos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

ARTÍCULO 6: OBLIGACIONES DE LOS MIEMBROS AFILIADOS: Son obligaciones de los miembros afiliados:

- a. Cumplir y hacer cumplir los presentes Estatutos, así como los acuerdos y resoluciones emanados de la Asamblea General de Miembros Afiliados, Comité Ejecutivo Nacional, Tribunal Disciplinario y de la Comisión Electoral Sindical.
- b. Cancelar puntualmente las cuotas sindicales ordinarias y extraordinarias con el objeto de sufragar gastos para las acciones y el funcionamiento del Sindicato.
- c. Asistir puntualmente a las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias de Miembros Afiliados y actividades especiales que convoque el Sindicato.
- d. Desempeñar con eficiencia y eficacia los cargos en el Comité Ejecutivo Nacional, Coordinaciones Seccionales, Tribunal Disciplinario y de la Comisión Electoral Sindical, para los cuales sean electos.
- e. Mantener una conducta ética, honesta y responsable.

ARTÍCULO 7: DERECHOS DE LOS MIEMBROS AFILIADOS: Todo miembro afiliado al Sindicato tiene derecho a:

- a. Elegir y ser elegido para los cargos del Comité Ejecutivo Nacional, Coordinaciones Seccionales, Tribunal Disciplinario y Comisión Electoral Sindical, todo de conformidad con lo previsto en las leyes que rigen la materia y los presentes Estatutos.
- b. Tener voz y voto en las Asambleas y en las comisiones a que llegare a formar parte.
- c. Participar de los beneficios que el Sindicato ofrece.
- d. Solicitar al Comité Ejecutivo Nacional y a las Coordinaciones Seccionales del Sindicato, cuenta completa y detallada de la administración de los recursos económicos y bienes muebles e inmuebles del Sindicato.
- e. Ser asesorado, representado o asistido por el Comité Ejecutivo Nacional y por las Coordinaciones Seccionales del Sindicato, cuando lo requiera la defensa de sus intereses por ante el Patrono o autoridades competentes, ya sean Administrativas o Judiciales.
- f. Defenderse y ser oído en Asamblea General de Miembros Afiliados cuando se intenten contra él acusaciones previstas en los presentes Estatutos.
- g. Formular acusación contra cualquier miembro afiliado al Sindicato, siguiendo y cumpliendo con el procedimiento establecido en los presentes Estatutos.
- h. Que el Sindicato, en su nombre y representación y previa autorización de la Asamblea General Extraordinaria de Miembros Afiliados; consigne, discuta, convenga, firme y administre Convenciones Colectivas de Trabajo y suscriba Convenios que redunden en beneficios a los miembros, así como presentar pliegos de peticiones conciliatorios y/o conflictivos.
- i. Presentar sus reclamaciones por escrito ante cualquier miembro del Comité Ejecutivo Nacional, Coordinadores Seccionales, quien a tales efectos deberá suministrarle la respectiva planilla de reclamo.
- j. Los demás que le otorguen los presentes Estatutos y las leyes que rigen la materia.

ARTÍCULO 8: PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN DE MIEMBRO AFILIADO: Perderá su condición de miembro afiliado al Sindicato y estarán sujetos a sanciones, los que incurran en las siguientes causales:

- a. Por incurrir En las causas establecidas en el artículo 397 de la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT).
- b. Por las causas enumeradas en el artículo 398 de la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT), literales c, d, e.

- c. Por dejar de cancelar sin causa justificada las cuotas ordinarias y extraordinarias acordadas por la Asamblea General de Miembros Afiliados, tres (3) veces consecutivas, e infringir los deberes que le corresponden como afiliado del Sindicato.
- d. Por pérdida de la condición de trabajador del INCES, a excepción de los jubilados y pensionados.
- e. Por incumplir los presentes Estatutos.
- f. Tratar de fraccionar o dividir el Sindicato.
- g. Falsa acusación en contra de uno o más miembros del Sindicato.
- h. Actuar en nombre y representación del Sindicato, sin el consentimiento previo del Comité Ejecutivo Nacional o Coordinadores Seccionales.
- i. Por desacato a las decisiones tomadas por la Asamblea General de Miembros Afiliados, Comité Ejecutivo Nacional, Tribunal Disciplinario y Comisión Electoral Nacional.

PARÁGRAFO ÚNICO: El miembro afiliado que pierda su condición por algunas de las causales aquí establecidas, no podrá afiliarse nuevamente al Sindicato salvo que sea ordenado por un tribunal competente.

CAPITULO III **DE LOS FONDOS SINDICALES**

ARTÍCULO 9: DE LOS FONDOS: Los fondos o finanzas del Sindicato estarán conformados por las contribuciones o cuotas que hicieren los miembros afiliados; aportes de actos y eventos pro fondos que realice el Sindicato; aportes del INCES, terceras personas naturales o jurídicas, o cualquier otra institución pública o privada.

ARTÍCULO 10: DE LAS CUOTAS: Las cuotas ordinarias por cada miembro afiliado será el equivalente al 2% del salario mínimo nacional, con una periodicidad mensual. Las cuotas extraordinarias y sus montos serán aprobadas por la Asamblea General de Miembros Afiliados cuando los miembros afiliados lo consideren necesario.

PARÁGRAFO ÚNICO: El monto de la cuota ordinaria podrá ser revisado y modificado mediante Asamblea General Extraordinaria de Miembros Afiliados convocada a tal efecto.

ARTÍCULO 11: DESTINO DE LOS FONDOS Y REGLAS PARA SU ADMINISTRACIÓN: Los Fondos serán utilizados en asuntos inherentes a las funciones del Sindicato. Éstos deberán ser depositados en una institución bancaria venezolana o internacional, en una cuenta a nombre del Sindicato, salvo una cantidad que podrá permanecer en la caja del Sindicato, si así lo dispusiere el Comité Ejecutivo Nacional, cuyo monto no podrá exceder de cincuenta unidades tributarias (50 U.T.) mensuales.

PARÁGRAFO ÚNICO: Los fondos sindicales serán distribuidos en un cincuenta por ciento (50%) entre las seccionales del Sindicato y un cincuenta por ciento (50%) para la administración del Comité Ejecutivo Nacional.

ARTÍCULO 12: MOVILIZACIÓN DE FONDOS: Los fondos sindicales serán movilizados mediante instrumento firmado conjuntamente por los miembros directivos sindicales facultados para tales efectos, según lo establecido en los presentes Estatutos.

ARTÍCULO 13: RENDICIÓN DE CUENTAS: El Comité Ejecutivo Nacional rendirá cuenta de la administración de los fondos y bienes del Sindicato en Asamblea General de Miembros afiliado anual. Publicará una copia de la cuenta que proyecte presentar en la carteleras sindicales y centros de trabajo para ser examinada por los Miembros Afiliados, quince (15) días antes de la fecha en que se celebre la Asamblea General.

ARTÍCULO 14: AUDITORÍA DE LOS FONDOS: A solicitud de un diez por ciento (10%) o más de los miembros afiliados del Sindicato, la Asamblea General de Miembros Afiliados podrá solicitar a la Contraloría General de la República la auditoría de las cuentas presentadas por el Comité Ejecutivo Nacional o denunciar su falta de rendición.

ARTÍCULO 15: FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL Y SOLIDARIDAD: El Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato creará tan pronto lo considere necesario, un fondo de reserva para la previsión social y solidaridad sindical para miembros afiliados. Este fondo se formará con el aporte de cuotas extraordinarias aprobadas para tal fin y con el producto de actos o eventos que realice el Sindicato.

ARTÍCULO 16: OBJETO DEL FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL Y SOLIDARIDAD: El Fondo de Previsión Social y Solidaridad Sindical tendrá como objeto amparar a los miembros afiliados del Sindicato en los casos de enfermedad, accidente, discapacidad y ayuda social a sus familiares en caso de muerte. El otorgamiento de ayudas a través del Fondo, tendrá carácter excepcional y su aprobación será facultad del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato.

ARTÍCULO 17: BIENES DEL SINDICATO: Los bienes del Sindicato son:

- a. Los adquiridos a título oneroso con los fondos del Sindicato.
- b. Los obtenidos por aporte patronal vía contractual.
- c. Los obtenidos a título de donaciones.
- d. Los obtenidos a título de comodato, o cualquier otro título que permita el uso y goce de los mismos.
- e. Libros de Actas y contables, sellos y todo instrumento que identifique al Sindicato.
- f. Los obtenidos por cualquier otra vía legítima.

ARTÍCULO 18: CAUSAS Y PROCEDIMIENTOS PARA DECRETAR CUOTAS EXTRAORDINARIAS: Solo podrán decretarse cuotas extraordinarias por las siguientes causas:

- a. Con ocasión de algún conflicto de trabajo donde esté involucrado el Sindicato en representación de sus miembros afiliados.
- b. Para la adquisición de bienes muebles e inmuebles y equipos indispensables para el buen funcionamiento del Sindicato.
- c. Para la constitución y funcionamiento de servicios que benefician a los miembros y a sus familiares.
- d. Por la necesidades o requerimientos económicos del Sindicato en un momento determinado.
- e. Cuando el Sindicato tenga la necesidad de enviar delegados a eventos sindicales de naturaleza regional, nacional e internacional y no tenga la suficiente disponibilidad de recursos económicos para costear los gastos de pasajes, alimentación, movilización y alojamiento de sus representantes en dichos eventos.
- f. Con ocasión al descuento a una bonificación para los trabajadores acordada en convención colectiva o acuerdo colectivo.

PARÁGRAFO ÚNICO: Las cuotas extraordinarias solo podrán ser decretadas y acordadas en Asamblea General Extraordinaria de Miembros Afiliados convocada por el Comité Ejecutivo Nacional con ese propósito y serán de obligatorio cumplimiento para todos los miembros del Sindicato.

CAPITULO IV **DE LOS ÓRGANOS DEL SINDICATO**

ARTÍCULO 19: DE LOS ÓRGANOS: Los Órganos del Sindicato son:

- a. Asamblea General de Miembros Afiliados

- b. Comité Ejecutivo Nacional
- c. Coordinadores Seccionales
- d. Plenaria Nacional
- e. Tribunal Disciplinario
- f. Comisión de Contraloría Social y Sindical
- g. Comisión Electoral Sindical
- h. Comité de Trabajo Permanentes o Provisorios

CAPITULO V

DE LA ASAMBLEA GENERAL

ARTÍCULO 20: DE LA AUTORIDAD: Forman parte de la Asamblea General todos los miembros afiliados activos del Sindicato. La Asamblea General de Miembros Afiliados constituye la máxima autoridad del Sindicato y mientras no esté reunida válidamente, delega esa autoridad en el Comité Ejecutivo Nacional. Por ser la Asamblea General de Miembros Afiliados la máxima instancia del Sindicato, sus decisiones, acuerdos y resoluciones son de obligatorio cumplimiento para todos los miembros afiliados, sin excepción.

ARTÍCULO 21: DE LOS DIFERENTES TIPOS DE ASAMBLEA: Esta Organización Sindical podrá celebrar Asambleas Generales Ordinarias y Asambleas Generales Extraordinarias.

ARTÍCULO 22: DE LAS ASAMBLEAS GENERALES ORDINARIAS: Las Asambleas Generales Ordinarias de Miembros Afiliados se celebran una (1) vez al año, y en ellas se presentará el Informe de Gestión Anual, la Rendición de Cuentas y el Plan Operativo Anual del Sindicato. Así mismo conocerá y decidirá sobre todos los asuntos ordinarios del Sindicato, se oír y decidirá sobre cualquier observación y todo aquello que se someta a su consideración, y serán convocadas por el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato, con por lo menos setenta y dos (72) horas de anticipación a su realización.

ARTÍCULO 23: DE LAS ASAMBLEAS GENERAL EXTRAORDINARIAS: Las Asambleas Generales Extraordinarias de Miembros Afiliados se realizarán cuando sean convocadas por el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato, la mayoría relativa de los miembros del Comité Ejecutivo Nacional, o cuando lo solicite por lo menos el 20% de los miembros afiliados del Sindicato, con un mínimo de 48 horas de anticipación; ésta conocerá solamente de aquellos casos para los cuales hayan sido convocadas.

ARTÍCULO 24: DE LA CONVOCATORIA PARA LA REALIZACIÓN DE LA ASAMBLEA: Todas las convocatorias para la realización de las Asambleas de Miembros Afiliados deberán formularse de la manera y con la anticipación prevista en los presentes Estatutos, y deberán ser convocadas y firmadas por el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato. Las convocatorias que no cumplan con los requisitos señalados en este artículo, serán consideradas nulas.

PARÁGRAFO ÚNICO: Aquellas Asambleas de Miembros Afiliados que conciernen únicamente al ámbito regional o estatal deberán ser convocadas y firmadas por el Secretario General de la Coordinación Seccional correspondiente.

ARTÍCULO 25: DE LOS REQUISITOS PARA LA VALIDÉZ DE LAS ASAMBLEAS: Para que las decisiones tomadas en las Asambleas de Miembros Afiliados, tanto Ordinarias como Extraordinarias sean válidas, es necesario que se cumplan los siguientes requisitos:

- a. Que la Asamblea haya sido convocada en la forma y con la anticipación que está prevista en estos Estatutos. Para que la Asamblea de Miembros Afiliados se constituya debe estar presente en ella la mitad más uno de los miembros afiliados activos del Sindicato. Sin embargo, si en la primera

Asamblea de Miembros Afiliados no se obtiene este quórum, transcurrida una hora desde la oportunidad fijada se convocará a una segunda Asamblea de Miembros Afiliados en el mismo acto e iniciará en un lapso máximo de una hora siguiente a la segunda convocatoria, considerándose constituida con la presencia de un número no menor del veinte (20%) de miembros afiliados, de acuerdo a lo previsto en el Artículo 389 numeral 2 de la Ley Orgánica del Trabajo, de los Trabajadores y las Trabajadoras.

b. Que las decisiones sean tomadas, al menos, con el voto de la mitad más uno de los miembros presentes en la Asamblea de Miembros Afiliados.

c. Que se levante una Acta Única contentiva de la firma de los miembros afiliados asistentes a la misma; fecha, hora y lugar donde se celebró la Asamblea de Miembros Afiliados; un extracto de las deliberaciones y el texto de las decisiones tomadas.

ARTÍCULO 26: DEL DERECHO A LA PARTICIPACIÓN DE LOS MIEMBROS AFILIADOS EN LAS ASAMBLEAS: Todo miembro afiliado tiene el derecho a participar, ser consultado, y a decidir, a través de la Asamblea General, en relación a:

a. La modificación de estatutos.

b. La remoción o sustitución de los integrantes de las directivas.

c. La rendición de cuentas sobre la administración de los fondos sindicales.

d. La presentación de un proyecto de convención colectiva de trabajo o la celebración de la convención colectiva de trabajo.

e. La introducción de un pliego de peticiones o para acordar su cierre.

f. La declaración o suspensión de un conflicto colectivo.

g. La fusión, disolución o liquidación del sindicato.

h. Decidir si el proceso electoral para elegir a las autoridades nacionales y regionales del Sindicato se denominará Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista INCES (SINTRAINCES), se realizarán con la tutela y supervisión del CNE o si las mismas se realizaran de manera autónoma e independiente respetando las condiciones establecidas en los presentes estatutos.

i. La elección de la Comisión Electoral Transitoria.

j. Cualquier acto cuya decisión involucre al colectivo de afiliados al sindicato.

ARTÍCULO 27: REGLAS DE PARTICIPACIÓN DE LOS MIEMBROS AFILIADOS EN LAS ASAMBLEAS: Las Asambleas se regirán por los siguientes requisitos:

a. Las Asambleas de Miembros Afiliados serán organizadas y autorizadas por el Comité Ejecutivo Nacional y serán presididas por el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional y en caso de Asambleas Regionales de Miembros Afiliados serán organizadas por las Coordinaciones Seccionales de cada región y dirigidas por el Secretario General de la Seccional respectiva.

b. Se considerará quórum reglamentario la sumatoria de los asistentes en cada una de las Asambleas efectuadas en cada región, donde el Sindicato tenga Coordinaciones Seccionales, y de los acuerdos y resoluciones aprobadas en las mismas, se levantará Acta Única con todo lo acordado. Si el Sindicato convoca a una Asamblea General de miembros afiliados, en un único punto de concentración, se considerará quórum reglamentario el establecido en el artículo 25 literal a) de los presentes Estatutos, y de los acuerdos y resoluciones aprobadas en las mismas, se levantará Acta Única.

c. Todo miembro afiliado asistente a la Asamblea, podrá presentar moción referida a los puntos de la convocatoria.

d. Toda moción se considerará aprobada cuando obtenga la mayoría relativa de los votos favorables.

e. Cada miembro afiliado de la Asamblea solo podrá intervenir tres (3) veces sobre un mismo asunto en discusión, excepto cuando sea el proponente de la moción, en cuyo caso podrá hacer uso de la palabra una vez más, a menos que la Asamblea resuelva declarar el asunto de libre debate. El tiempo limitado para cada intervención será máximo de cinco (5) minutos por cada persona.

f. Una vez empezada el Asamblea de Miembros Afiliados ningún miembro podrá retirarse de la misma, sino cuando ésta termine, salvo en caso de una necesidad o fuerza mayor, debiendo el miembro pedir permiso a la Asamblea para retirarse.

g. Todo miembro que desee hacer uso de la palabra, la solicitará al miembro del Comité Ejecutivo Nacional o Coordinador Seccional del Sindicato, según fuere el caso, que presida la Asamblea de Miembros Afiliados.

h. Todos los miembros afiliados al Sindicato mantendrán la disciplina y el orden en la Asamblea de Miembros Afiliados, así como las normas de buena conducta.

PARÁGRAFO ÚNICO: Las asistencias a las Asambleas de Miembros Afiliados son obligatorias para todos sus miembros afiliados. La inasistencia no exime del cumplimiento de las decisiones que se hayan tomado por acuerdos, resoluciones o disposiciones de cualquier naturaleza lícita.

ARTÍCULO 28: DE LA AUTENTICACIÓN DE LAS ACTAS DE ASAMBLEA: De cada Asamblea de Miembros Afiliados deberá levantarse un (1) Acta Única, la cual será firmada por los miembros directivos del Sindicato presentes en la Asamblea, como prueba de su autenticidad.

CAPITULO VI

DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL

ARTÍCULO 29: CONFORMACIÓN Y ELECCIÓN: Esta Organización Sindical tendrá una (1) Junta Directiva de ámbito nacional denominada Comité Ejecutivo Nacional, que será el Órgano Ejecutivo del Sindicato y ejercerá la máxima autoridad mientras no esté reunida válidamente la Asamblea General de miembros afiliados. Estará integrado por una (1) Presidencia, (1) Secretaría General, Siete (07) Coordinaciones Nacionales y dos (2) Vocalías, que serán electos por los afiliados y afiliadas al Sindicato, mediante el sufragio universal directo y secreto, respetando el principio de alternabilidad de los y las integrantes de las directivas y representantes del Sindicato y el sistema de votación establecido por el Poder Electoral que integre en la elección de las directivas la forma uninominal y la representación proporcional de las minorías, de conformidad con lo preceptuado en el Artículo 95 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y las Trabajadoras. Los cargos del Comité Ejecutivo Nacional son los siguientes:

- a. Un (1) Presidente
- b. Un (1) Secretario General
- c. Un (1) Coordinador Nacional de Organización y Finanzas
- d. Un (1) Coordinador Nacional de Reclamos y Conflictos Laborales
- e. Un (1) Coordinador Nacional de Salud, Seguridad Laboral, Eventos, Cultura y Deportes
- f. Un (1) Coordinador Nacional de Capacitación Laboral, Sindical y Formación Profesional
- g. Un (1) Coordinador Nacional de Protección a la Mujer, a la Familia y Equidad de Género
- h. Un (1) Coordinador Nacional de Comunicación, Redes Sociales, Actas y Correspondencias
- i. Un (1) Coordinador Nacional de Jubilados

j. Un (1) Primer Vocal

k. Un (1) Segundo Vocal

ARTÍCULO 30: DURACIÓN DE LAS FUNCIONES: Los miembros del Comité Ejecutivo Nacional durarán en sus funciones tres (3) años y podrán ser reelectos en sus cargos a voluntad de la mayoría de los miembros afiliados del Sindicato en el proceso de elecciones sindicales. Asimismo, podrán ser revocados de sus cargos en su totalidad o en partes, antes del vencimiento de sus respectivos períodos, de acuerdo a los procedimientos establecidos en estos Estatutos. Doce (12) miembros principales del Comité Ejecutivo Nacional, estarán amparados por la inamovilidad prevista en la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y las Trabajadoras.

ARTÍCULO 31: DE LA REVOCATORIA PARCIAL O TOTAL DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL: Para la revocatoria parcial o total de los miembros del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato antes del vencimiento de sus respectivos períodos, habrán de existir las siguientes causas:

- a. Estar incurso en alguna de las causales previstas en los artículos 8 y 73 de los presentes Estatutos.
- b. Por realizar proselitismo político partidista en nombre del Sindicato.
- c. Por realizar proselitismo político partidista en nombre propio dentro de las instalaciones del INCES.

PARÁGRAFO ÚNICO: Cuando se acuse a uno o más miembros del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato de haber incurrido en faltas graves, seguirán en el ejercicio de sus cargos sujetos a la decisión del Tribunal Disciplinario, y en el caso de que la decisión sea el retiro de la Directiva y el número de sancionados sea de hasta la mitad de los miembros directivos principales, se convocará a una (1) Asamblea General Extraordinaria de Miembros Afiliados para elegir a los nuevos Directivos que sustituirán definitivamente a los sancionados, siempre y cuando faltasen por lo menos seis (6) meses para el vencimiento del respectivo período; si el número de sancionados es mayor a la mitad más uno (1) de los miembros directivos principales y el tiempo restante para el vencimiento de ese período fuese mayor a seis (6) meses, el resto de los miembros directivos convocará elecciones sindicales sin dilación alguna.

ARTÍCULO 32: ELECCIÓN PARA SUSTITUIR CARGOS VACANTES: En caso de renuncia por escrito al Sindicato o de terminación de la relación de trabajo con el INCES de hasta la mitad de los miembros directivos principales del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato, se convocará a una (1) Asamblea General Extraordinaria de Miembros Afiliados, para elegir a los nuevos Directivos, siempre y cuando faltasen por lo menos seis (6) meses para el vencimiento del respectivo período; si el número es mayor a la mitad de los miembros directivos principales y el tiempo restante para el vencimiento de ese período fuese mayor a seis (6) meses, el resto de los miembros directivos convocará elecciones sindicales sin dilación alguna.

ARTÍCULO 33: DE LA REESTRUCTURACIÓN: La Reestructuración del Comité Ejecutivo Nacional solo podrá acordarse en una Asamblea General Extraordinaria de Miembros Afiliados, convocada por el Comité Ejecutivo Nacional con ese solo propósito y los miembros ratificados o cambiados de cargo, así como los nuevos miembros electos, solo durarán en sus funciones por el tiempo que falte para el vencimiento de ese período, después del cual se convocara a elecciones. De resultar electo en Asamblea de Trabajadores un Directivo que ostente otro cargo dentro del Comité Ejecutivo Nacional, este procederá a asumir el nuevo cargo y en la misma Asamblea General Extraordinaria de Miembros Afiliados se procederá a elegir a quien lo sustituya en el cargo saliente. De resultar electo en Asamblea General Extraordinaria de Miembros Afiliados un Directivo

que ostente otro cargo dentro de una Coordinación Seccional este procederá a asumir el nuevo cargo y el Comité Ejecutivo Nacional convocará a una Asamblea General Seccional con ese solo propósito donde se procederá a elegir a quien lo sustituya en el cargo saliente.

ARTÍCULO 34: RESPONSABILIDAD: Durante el ejercicio de sus funciones, el Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato será responsable por ante la Asamblea General de Miembros Afiliados, y las Autoridades del Trabajo, del buen funcionamiento del Sindicato. El Presidente, el Secretario General y cada Coordinador Nacional en particular, serán responsables de sus propias actuaciones en el Comité Ejecutivo Nacional.

ARTÍCULO 35: NORMAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS REUNIONES Y DEBATES DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL:

- a. Respetar los Estatutos y las demás Leyes de la República, igualmente acuerdos emanados de la Asamblea General de Miembros Afiliados o del Comité Ejecutivo Nacional.
- b. Llegar a la hora establecida en la Convocatoria.
- c. Presentar la Agenda de Reunión por parte del Coordinador de Organización y Finanzas.
- d. Entregar al Coordinador de Actas y Correspondencias las propuestas por escrito para que sean sometidas a consideración del Comité Ejecutivo Nacional.
- e. El Presidente debe verificar el Quórum, que se verificara con la mitad más uno de los miembros principales de la directiva y dar inicio a la Reunión. Los vocales podrán suplir la ausencia de miembros principales de la directiva a fin de establecer el quórum reglamentario y dar inicio a la Reunión.
- f. El Coordinador de Actas y Correspondencia dará lectura al Acta de la reunión anterior.
- g. Quien ejerza su derecho de palabra debe de ser claro y preciso.
- h. Se deberá respetar el derecho de palabra y la opinión de los demás.
- i. En caso de no poder asistir a las reuniones, el miembro directivo debe notificarlo con antelación justificando las razones.
- j. Se designará un director de debates de entre los presentes.
- k. Se presentarán propuestas de las Coordinaciones para que sean incluidas en la Agenda de Reuniones del Comité Ejecutivo Nacional.
- l. No debe interrumpirse el desarrollo de la Reunión sin causa justificada.
- m. En caso de presentarse algún hecho fortuito o situación de fuerza mayor, debe notificarse a los directivos presentes y decidirse sobre ello.
- n. Las decisiones se tomarán por consenso. En caso de no lograrse, se tomarán con el voto de la mayoría presente.
- o. Notificar a las Coordinaciones Seccionales de los acuerdos alcanzados.
- p. Cumplir con las tareas asignadas y decisiones aprobadas en la Reunión.
- q. Concluida la Reunión se levantará el Acta y debe ser leída para que se realicen las observaciones por los Directivos, aprobarla y firmarla.
- r. Ningún Directivo debe retirarse hasta tanto no firme el Acta.

ARTÍCULO 36: SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS: El Comité Ejecutivo Nacional realizará sus sesiones Ordinarias por lo menos una vez cada treinta (30) días y las Extraordinarias cuando lo considere necesario. Siempre actuará en nombre y representación de todos los miembros del Sindicato; velará por el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y Trabajadoras, Ley del Estatuto de la Función Pública, Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, las Convenciones Colectivas aplicables, los Convenios

Internacionales y demás disposiciones legales o reglamentarias aplicables a los trabajadores del instituto.

ARTÍCULO 37: QUÓRUM PARA LAS DECISIONES: Para que las decisiones del Comité Ejecutivo Nacional tengan validez, deberán estar presentes la mitad más uno (1) de sus miembros principales o su respectivo suplente.

ARTÍCULO 38: ACTAS DE REUNIÓN: De toda reunión del Comité Ejecutivo Nacional deberán levantarse Actas que contengan:

- a. Nombres, apellidos y cargos de los asistentes.
- b. Resumen de la discusión.
- c. Expresión clara y precisa de las decisiones tomadas y en quienes recaen las tareas.
- d. Propuestas de votos salvados, si las hubiere, debidamente fundamentados.

La autenticidad de las Actas será otorgada con la firma de los miembros directivos asistentes a la Reunión.

CAPITULO VII

DE LAS ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL Y DE SUS MIEMBROS DIRECTIVOS

ARTÍCULO 39: ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL: El Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato tendrá las siguientes atribuciones y deberes:

- a. Ejercer la máxima autoridad del Sindicato mientras no esté reunida la Asamblea General de Miembros Afiliados.
- b. Cumplir y hacer cumplir los presentes Estatutos, las Leyes Nacionales y Convenios Internacionales que rigen la materia, los Acuerdos y Resoluciones emanadas de la Asamblea General de Miembros Afiliados, las emanadas de sus propias decisiones, las emanadas de las Federaciones y Centrales a que estuviere afiliado y los Acuerdos y Resoluciones de los Congresos de Trabajadores que se celebren y en cuanto le sean aplicables.
- c. Presentar a la Asamblea General de Miembros Afiliados, anualmente, cuenta completa y detallada de su administración de acuerdo a lo previsto en los artículos 388, numeral 2, y 415 de la Ley Orgánica del Trabajo, de los Trabajadores y las Trabajadoras.
- d. Remitir anualmente al Inspector del Trabajo nómina completa y detallada de los miembros del Sindicato, de conformidad con los 388 numeral 3 y 385 de la Ley Orgánica del Trabajo, de los Trabajadores y las Trabajadoras.
- e. Denunciar ante los Organismos Competentes, el incumplimiento y violaciones de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, de la Ley Orgánica del Trabajo, de los Trabajadores y las Trabajadoras y su Reglamento, Ley del Estatuto de la Función Pública, Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo y todo lo que afecte los intereses del Sindicato.
- f. Definir, coordinar y supervisar el trabajo de las Coordinaciones Seccionales, asegurándose del buen funcionamiento de las mismas y dándole lineamientos que juzgue conveniente, con la facultad de intervenir para tomar los correctivos necesarios que se ajusten a los presentes Estatutos.
- g. Ejercer la representación del Sindicato, sea colectiva o individualmente, a través de los titulares de sus Coordinaciones por ante organismos sindicales, personas o entidades públicas y privadas.
- h. Colaborar con los demás órganos del Sindicato en todo aquello que le sea requerido.

- i. Suministrar a los funcionarios competentes las informaciones que les soliciten en lo pertinente a sus obligaciones.
- j. Cumplir las demás obligaciones que le imponga la Ley Orgánica del Trabajo de los trabajadores y las Trabajadoras y su Reglamento, Ley del Estatuto de la Función Pública, Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo u otras Leyes, en la materia.
- k. Representar y asistir a los miembros del Sindicato, cuando éstos presenten reclamaciones contra el Patrono por ante las autoridades competentes.
- l. Celebrar Reuniones Ordinarias por lo menos una (1) vez al mes, y Extraordinarias cuando el Comité Ejecutivo Nacional lo juzgue conveniente o las circunstancias así lo ameriten, o a solicitud de la mayoría absoluta de sus miembros.
- m. Convocar Asambleas Generales Ordinarias de Miembros Afiliados cada doce (12) meses y presentar informe pormenorizado de su gestión en la cual rendirá cuenta detallada y completa de su administración y esencialmente del manejo de los recursos económicos y de los Bienes Muebles e Inmuebles del Sindicato, dando estricto cumplimiento a lo preceptuado en los Artículos 430 y 441 de la Ley Orgánica del Trabajo los Trabajadores y las Trabajadoras. Los miembros que no cumplan con esta disposición, no podrán ser reelectos en ningún Proceso Electoral del Sindicato.
- n. Convocar Asambleas Generales Extraordinarias cuando lo juzgue necesario.
- o. Solicitar la instalación del Tribunal Disciplinario cuando lo juzgue necesario.
- p. Realizar campañas de difusión de los objetivos del Sindicato, con la finalidad de captar el mayor número de miembros posible.
- q. Nombrar asesores jurídicos y asesores técnicos que juzguen convenientes para garantizar la defensa de los intereses del Sindicato y sus asociados.
- r. Crear y mantener órganos de información y divulgación Sindical pudiendo ser por vía impresa, audiovisual, radial y redes sociales.
- s. Designar un Equipo de Conducción Diaria del seno del Comité Ejecutivo Nacional, que operará en la sede principal del Sindicato, a fin de supervisar el cumplimiento de los acuerdos emanados de las reuniones del Comité Ejecutivo Nacional.
- t. Nombrar comisiones de trabajo que propendan el crecimiento y fortalecimiento del Sindicato.
- u. Designar comisiones agrupadas en zonas geográficas, con el fin de monitorear y apoyar la acción sindical de las Coordinaciones Seccionales, así como evaluar las condiciones laborales, sociales, institucionales y el cumplimiento de la Convención Colectiva en cada uno de los centros de trabajo INCES a nivel nacional.
- v. Elaborar proyectos de reformas estatutarias y reglamentos internos que requiera el Sindicato para su mejor funcionamiento y operatividad y someterlos a la consideración de la Asamblea General.
- w. Llevar sistema de contabilidad y del control interno, así como velar por el cuidado de los Libros, Registros y Reglamentos del Sindicato.
- x. Participar y organizar eventos sindicales de naturaleza regional, nacional o internacional.
- y. Elaborar, presentar, discutir, convenir, firmar, y administrar Convenciones Colectivas de Trabajo, Acuerdos Colectivos y Actas Convenio que benefician a los miembros del Sindicato y cuyos proyectos deberán ser presentados por ante la Asamblea General para su aprobación.
- z. Adoptar medidas y tomar decisiones a favor del Sindicato y sus miembros, cuidando que esas decisiones no se tomen en violación a las disposiciones de la Ley Orgánica del Trabajo de los

Trabajadores y las Trabajadoras y demás Leyes de la República, ni menoscaben el estado de derecho, teniendo como norte esencial y permanente el derecho constitucional al debido proceso y el derecho a la defensa de todos y cada uno de los miembros activos y solventes de Sindicato y de todos los trabajadores en general.

ARTÍCULO 40: ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL PRESIDENTE: El Presidente deberá ser trabajador o trabajadora activo y ejercerá la máxima autoridad del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato y tendrá las siguientes atribuciones y deberes:

- a. Representar al Sindicato en todos los actos y eventos públicos o privados en los cuales participe el Sindicato, tanto en el ámbito nacional como internacional, y ante otras Organizaciones Sindicales, Sociales o Federativas.
- b. Convocar y Presidir las Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias, así como las Reuniones del Comité Ejecutivo Nacional y dirigir el debate en ambos casos.
- c. Supervisar el trabajo de las demás Secretarías y Coordinaciones, asegurándose del buen funcionamiento de las mismas, brindándoles las orientaciones y lineamientos necesarios.
- d. Representar legalmente al Sindicato, estando ampliamente facultado para intervenir Judicial o Extrajudicialmente en todo cuanto signifique la defensa de los intereses del Sindicato y sus Asociados, pudiendo inclusive delegar en Apoderados Judiciales, cuando así lo juzgue necesario y conveniente.
- e. Firmar junto con todos los Miembros del Comité Ejecutivo Nacional, presentes en las Asambleas Generales que se realicen, las Actas de dichas Asambleas, las Convocatorias, así como las Actas de las Reuniones del Comité Ejecutivo Nacional, cada vez que haga acto de presencia.
- f. Consolidar junto al Secretario General y al Coordinador Nacional de Actas y Correspondencias los Planes de Acción y los Informes de Gestión de las Coordinaciones Nacional del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato, a fin presentarlos en la Asamblea General Ordinario de cada año.
- g. Nombrar comisiones de trabajo que propendan al fortalecimiento del Sindicato.
- h. Solicitar la Instalación del Tribunal Disciplinario, cuando lo juzgue necesario o a solicitud de la mayoría de los miembros del Comité Ejecutivo Nacional.
- i. Suscribir convenios, actas, contratos, proyectos y convenciones colectivas de trabajo, conjuntamente con los miembros del Comité Ejecutivo Nacional.
- j. Firmar conjuntamente con el Secretario General y el Coordinador Nacional de Actas y Correspondencias, las Actas de las Asambleas, las del Comité Ejecutivo Nacional y firmar la correspondencia y demás documentos públicos.
- k. Autorizar y firmar conjuntamente con el Secretario General y el Coordinador Nacional de Organización y Finanzas, los cheques y las órdenes de pago del Sindicato.
- l. Nombrar Asesores Jurídicos y técnicos que juzgue conveniente para garantizar la defensa de los intereses del Sindicato.
- m. Vigilar conjuntamente con el Secretario General y el Coordinador Nacional de Organización y Finanzas, que los fondos del Sindicato sean invertidos con vista a los fines previstos en los Estatutos y que el dinero u otros valores sean depositados en una Institución Bancaria en una cuenta a nombre del Sindicato conforme lo dispone el Artículo 439 de la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y las Trabajadoras.
- n. Asistir, debatir, fijar posición y votar en las reuniones del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato.

- o. Cumplir las actividades asignadas por el Comité Ejecutivo Nacional y demás Órganos deliberantes del Sindicato.
- p. Asesorar a los miembros afiliados al Sindicato.
- q. Firmar las Credenciales de Trabajo de los demás miembros del Sindicato.
- r. Delegar la representación del Sindicato, previa participación al Comité Ejecutivo Nacional.
- s. Elaborar y presentar a consideración de la Asamblea General los proyectos de reglamentos internos y de reformas estatutarias que requiera el Sindicato para su mejor funcionamiento y operatividad.
- t. Cumplir con las demás obligaciones que le impongan los presentes Estatutos, la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y las Trabajadoras, la Ley del Estatuto de la Función Pública y demás Leyes de la República.

ARTÍCULO 41: ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL SECRETARIO GENERAL: El Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato deberá ser trabajador o trabajadora activo y es, después del Presidente, la Máxima autoridad del Sindicato y tendrá las siguientes atribuciones y deberes:

- a. Suplir las faltas temporales y absolutas del Presidente.
- b. Supervisar, asesorar y asistir a las demás Coordinaciones del Comité Ejecutivo Nacional y Coordinaciones Seccionales.
- c. Supervisar la gestión de los Secretarios General de las Seccionales del Sindicato.
- d. Informar junto al Coordinador Nacional de Organización y Finanzas al Comité Ejecutivo Nacional de las actividades del Sindicato.
- e. Firmar junto con el Presidente y el Coordinador Nacional de Organización y Finanzas, todos los efectos relativos a la movilización de fondos del Sindicato.
- f. Coordinar junto con el Presidente y el Coordinador Nacional de Organización y Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional, el trabajo del Sindicato en sus respectivos Órganos y Comisiones.
- g. Consolidar junto al Presidente y al Coordinador Nacional de Comunicación, Redes Sociales, Actas y Correspondencias los Planes de Acción y los Informes de Gestión de las Coordinaciones Nacionales del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato, a fin de presentarlos en la Asamblea General Ordinaria de cada año.
- h. Suscribir convenios, actas, contratos, proyectos y convenciones colectivas de trabajo, conjuntamente con los miembros del Comité Ejecutivo Nacional.
- i. Presidir las reuniones del Comité Ejecutivo Nacional en ausencia temporal del Presidente.
- j. Representar al Sindicato por Delegación del Presidente, en cualquier acto público o privado en el cual participe el Sindicato.
- k. Asistir, debatir, fijar posición y votar en las reuniones del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato.
- l. Cumplir las actividades asignadas por el Comité Ejecutivo Nacional y de las Asambleas Generales de afiliados del Sindicato, conjuntamente con el Presidente y el Coordinador Nacional de Comunicación, Redes Sociales, Actas y Correspondencias y las Actas del Comité Ejecutivo Nacional y de las Asambleas Generales de afiliados.
- m. Asesorar a los miembros afiliados al Sindicato.
- n. Suscribir la correspondencia, las Actas del Comité Ejecutivo Nacional y de las Asambleas Generales de afiliados del Sindicato, conjuntamente con el Presidente y el Coordinador Nacional de Comunicación, Redes Sociales, Actas y Correspondencias
- o. Firmar Credenciales de Trabajo de los demás miembros del Sindicato.

p. Cumplir y hacer cumplir los presentes Estatutos, Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y las Trabajadoras, la Ley del Estatuto de la Función Pública, y demás Leyes de la República, así como también los acuerdos y resoluciones, emanados de la Asamblea General o el Comité Ejecutivo Nacional.

ARTÍCULO 42: ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL COORDINADOR NACIONAL DE ORGANIZACIÓN Y FINANZAS: El Coordinador Nacional de Organización y Finanzas del Sindicato deberá ser trabajador o trabajadora activo y para todos los fines y efectos legales tendrá las siguientes atribuciones y deberes:

- a. Suplir las faltas temporales y absolutas del Secretario General.
- b. Coordinar, planificar y supervisar la organización y las finanzas del Sindicato en sus respectivos órganos y comisiones.
- c. Coordinar junto con el Presidente y el Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional, el trabajo del Sindicato en sus respectivos Órganos y Comisiones.
- d. Elaborar y presentar ante el Comité Ejecutivo Nacional los planes operativos del Sindicato.
- e. Representar al Sindicato por delegación del Presidente, en cualquier acto público o privado en el cual participe el Sindicato.
- f. Elaborar y Llevar un control Estadístico de los Afiliados al Sindicato y elaborar anualmente la Nómina de Miembros Activos, que firmada junto con el Presidente y el Secretario General, deberá ser enviada a la Inspectoría del Trabajo de la Jurisdicción, de conformidad con la Ley
- g. Asesorar y asistir a las Coordinaciones Seccionales.
- h. Asistir, debatir, fijar posición y votar en las reuniones del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato.
- i. Cumplir las actividades asignadas por el Comité Ejecutivo Nacional y demás Órganos deliberantes del Sindicato.
- j. Asesorar a los miembros afiliados al Sindicato.
- k. Firmar las Actas de las Asambleas Generales o Reuniones del Comité Ejecutivo Nacional que se realicen, cada vez que haga acto de presencia en ellas.
- l. Administrar los recursos económicos y bienes del Sindicato.
- m. Llevar un (1) libro de inventario donde se registren todos los bienes muebles e inmuebles propiedad del Sindicato, así como también la contabilidad del Sindicato en un libro de presupuestos, un libro diario y un libro mayor.
- n. Depositar en un instituto bancario de la jurisdicción los recursos económicos del Sindicato, efectos para los cuales se procederá a la apertura junto con el Presidente y el Secretario General, de una o varias cuentas corrientes o de ahorro que acuerde el Comité Ejecutivo Nacional, dejando en caja chica una cantidad de dinero no mayor a veinte Unidades Tributarias (20 U.T.), para los gastos diarios y menores del Sindicato.
- o. Firmar junto con el Presidente y Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato, todos los cheques y órdenes de pago que emita el Sindicato y elaborar y guardar en archivo los soportes y facturas correspondientes.
- p. Autorizar la apertura de las cuentas bancarias de las Coordinaciones Seccionales.
- q. Preparar la rendición de cuentas y el informe de gestión que el Comité Ejecutivo Nacional deberá presentar a la Asamblea General de Miembros Afiliados, anualmente y remitir copia del informe aprobado a la Inspectoría Nacional del Trabajo del Sector Público, firmándolo junto con el Presidente y el Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional.

- r. Suscribir convenios, actas, contratos, proyectos y convenciones colectivas de trabajo, conjuntamente con los miembros del Comité Ejecutivo Nacional.
- s. Llevar la Agenda de las Reuniones Ordinarias y Extraordinarias del Comité Ejecutivo Nacional.
- t. Firmar credenciales de trabajo de los demás miembros del Sindicato.
- u. Presentar dentro del último trimestre de cada año el plan de acción del año siguiente de su coordinación nacional.
- v. Presentar dentro del primer bimestre de cada año el informe de gestión del año anterior de su coordinación nacional.
- w. Cumplir y hacer cumplir los presentes Estatutos, Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y las Trabajadoras, la Ley del Estatuto de la Función Pública, y demás Leyes de la República, así como también los acuerdos y resoluciones, emanados de la Asamblea General o el Comité Ejecutivo Nacional.

ARTÍCULO 43: ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL COORDINADOR NACIONAL DE RECLAMOS Y CONFLICTOS LABORALES: Para todos los fines y efectos legales el Coordinador Nacional de Reclamos y Conflictos Laborales tendrá las siguientes atribuciones y deberes:

- a. Asistir y representar a los miembros del Sindicato en sus reclamos individuales y conflictos colectivos y tramitar la solución de los mismos con la mayor diligencia, ya sea por ante el patrono y/o autoridades competentes.
- b. Supervisar el trabajo de los Coordinadores Seccionales de Reclamos y Conflictos.
- c. Consolidar los reclamos laborales que afecten a los Miembros Afiliados al Sindicato.
- d. Proponer ante el Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato pliegos y demás propuestas de resolución de conflictos.
- e. Proponer ante el Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato acciones de exigibilidad y propuestas de manifestaciones pacíficas cuando las circunstancias lo ameriten.
- f. Representar al Sindicato por delegación del Presidente, en cualquier acto público o privado, en el cual participe el Sindicato.
- g. Suscribir convenios, actas, contratos, proyectos y convenciones colectivas de trabajo conjuntamente con los miembros del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato.
- h. Asistir, debatir, fijar posición y votar en las reuniones del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato.
- i. Cumplir las actividades asignadas por el Comité Ejecutivo Nacional y demás Órganos deliberantes del Sindicato.
- j. Asesorar a los miembros afiliados al Sindicato.
- k. Firmar todas las Actas de las Asambleas Generales y de las Reuniones del Comité Ejecutivo Nacional que se realicen cada vez que haga acto de presencia en ellas.
- l. Denunciar por ante las autoridades del Trabajo y la opinión pública en general, de las violaciones de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Ley Orgánica del Trabajo los Trabajadores y las Trabajadoras, Ley del Estatuto de la Función Pública y de las Convenciones Colectivas que celebre el Sindicato, previa autorización del Comité Ejecutivo Nacional.
- m. Asesorar y asistir a las Coordinaciones Seccionales.
- n. Presentar ante el Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato el Plan de acción del año siguiente, dentro del último trimestre de cada año.
- o. Presentar ante el Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato dentro del primer bimestre de cada año, el informe de gestión y las estadísticas de los reclamos en los centros INCES a escala nacional.

p. Cumplir y hacer cumplir los presentes Estatutos, Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y las Trabajadoras, la Ley del Estatuto de la Función Pública, y demás Leyes de la República, así como también los acuerdos y resoluciones, emanados de la Asamblea General o el Comité Ejecutivo Nacional.

ARTÍCULO 44: ATRIBUCIONES Y DEBERES DE COORDINADOR NACIONAL DE SALUD, SEGURIDAD LABORAL, EVENTOS, CULTURA Y DEPORTES: Para todos los fines y efectos legales, el Coordinador Nacional de Salud y Seguridad Laboral tendrá las siguientes atribuciones y deberes:

- a. Velar por el cumplimiento del plan de acción del Sindicato en materia de salud y seguridad laboral.
- b. Supervisar el trabajo de los Coordinadores Seccionales de Salud, Seguridad Laboral, Eventos, Cultura y Deportes.
- c. Velar por la elección de los delegados de prevención y por la constitución de los Comité de Seguridad y Salud Laboral en todos los centros de trabajo del INCES.
- d. Velar por el cumplimiento de las normas nacionales e internacionales en materia de salud, seguridad, condiciones y medio ambiente de trabajo en los centros INCES de todo el país.
- e. Coordinar y supervisar las relaciones que afecten la Salud y Seguridad Laboral en los Centros de Trabajo del INCES ante los organismos correspondientes.
- f. Coordinar los eventos y actividades recreacionales, culturales, sociales y deportivas del Sindicato.
- g. Representar al Sindicato en las comisiones técnicas para la realización de eventos y actividades recreacionales, culturales, sociales y deportivas del ámbito nacional, previstas en convención colectiva o en acuerdos institucionales.
- f. Gestionar alianzas estratégicas que coadyuven al cumplimiento del plan operativo de eventos, cultura y deportes.
- g. Asistir, debatir, fijar posición y votar en las reuniones del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato.
- h. Representar al Sindicato por delegación del Presidente, en cualquier acto público o privado, en el cual participe el Sindicato.
- i. Asesorar y asistir a las Coordinaciones Seccionales.
- j. Asesorar a los miembros afiliados del Sindicato.
- k. Cumplir las actividades asignadas por el Comité Ejecutivo Nacional y demás Órganos deliberantes del Sindicato.
- l. Suscribir convenios, actas, contratos, proyectos, y convenciones colectivas de trabajo conjuntamente con los miembros del Comité Ejecutivo Nacional.
- m. Presentar ante el Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato el plan de acción de prevención salud y seguridad en el trabajo y Eventos, Cultura y Deportes del año siguiente, dentro del último trimestre de cada año.
- n. Presentar ante el Comité Ejecutivo Nacional dentro del primer bimestre de cada año, el informe de gestión, las estadísticas de accidentes, enfermedades ocupacionales y casos de acoso en los centros INCES y las estadísticas de Eventos, Cultura y Deportes a escala nacional.
- o. Cumplir y hacer cumplir los presentes Estatutos, Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y las Trabajadoras, la Ley del Estatuto de la Función Pública, y demás Leyes de la República, así como también los acuerdos y resoluciones, emanados de la Asamblea General o el Comité Ejecutivo Nacional.

ARTÍCULO 45: ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL COORDINADOR NACIONAL DE CAPACITACIÓN LABORAL, SINDICAL Y LA FORMACIÓN PROFESIONAL:

Para todos los fines y efectos legales, el Coordinador Nacional de Formación Laboral y Sindical tendrá las siguientes atribuciones y deberes:

- a. Coordinar un plan permanente de formación laboral y sindical para directivos y miembros afiliados al Sindicato.
- b. Coordinar un plan de inducción sindical para los directivos del Sindicato.
- c. Supervisar el trabajo de los Coordinaciones Seccionales en materia de formación laboral y sindical.
- d. Gestionar alianzas estratégicas que coadyuven al cumplimiento del plan permanente de formación laboral y sindical.
- e. Asesorar y asistir a las Coordinaciones Seccionales.
- f. Coordinar el Comité de Formación Profesional de SINTRAINCES
- g. Asistir, debatir, fijar posición y votar en las reuniones del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato
- h. Representar al Sindicato por delegación del Presidente, en cualquier acto público o privado, en el cual participe el Sindicato.
- i. Asesorar a los miembros afiliados del Sindicato.
- j. Cumplir las actividades asignadas por el Comité Ejecutivo Nacional y demás Órganos deliberantes del Sindicato.
- k. Suscribir convenios, actas, contratos, proyectos, y convenciones colectivas de trabajo conjuntamente con los miembros del Comité Ejecutivo Nacional.
- l. Presentar ante el Comité Ejecutivo Nacional el plan de acción de formación laboral y sindical del año siguiente, dentro del último trimestre de cada año.
- m. Presentar ante el Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato dentro del primer bimestre de cada año el informe de gestión y las estadísticas de formación laboral y sindical a escala nacional.
- n. Cumplir y hacer cumplir los presentes Estatutos, Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y las Trabajadoras, la Ley del Estatuto de la Función Pública, y demás Leyes de la República, así como también los acuerdos y resoluciones, emanados de la Asamblea General o el Comité Ejecutivo Nacional.

ARTICULO 46: ATRIBUCIONES DEL CODINADOR NACIONAL DE LA MUJER, EQUIDAD DE GENERO Y FAMILIA.

- a.-Coordinar el funcionamiento y actividades y reuniones de trabajo del Comité Nacional de la Mujer, Equidad de Género y Familia.
- b.-Brindar apoyo a la mujer, al respeto, dignidad y a la superación de todas las mujeres afiliadas al sindicato
- c. Luchar por prevenir, controlar y erradicar la violencia contra la mujer y la familia.
- d. Brindar Asesorías Legales, que les permita conocer sus derechos y deberes en la Sociedad a las Mujeres.
- e. Dotar a las mujeres de herramientas que le permitan incursionar en el mundo laboral con una equidad de género e igualdad de reivindicaciones.
- f. Promover la participación de las mujeres en los Organismos de Dirección y toma de decisiones en el sindicato
- g. Realizar campañas a favor de los Derechos de la Mujer, promover el fortalecimiento de los espacios de las Mujeres en las Directivas Organizacionales.

- h. Atender lo relacionado a las mujeres trabajadoras en los ámbitos políticos, sociales, económicos, laborales y jurídicos.
- i. Trabajar para contribuir a alcanzar la igualdad de género y paridad;
- j. Desarrollar las propuestas y acciones que garanticen la transversalidad de la Política de Género, en los ámbitos sindical, socio laboral y sociopolítico;
- k. Pugnar por la conciliación entre el trabajo y la vida familiar que permita el desarrollo pleno de las personas.
- l. Promover la afiliación sindical de las mujeres, su formación sociopolítica y la debida participación en los órganos de gobierno de las organizaciones sindicales;
- m. Representar a la mujer trabajadora del INCES en los distintos foros y ámbitos, en coordinación con el Comité Ejecutivo Nacional;
- n. Participar en representación de SINTRAINCES en el Comité de Mujeres de la CSI, de la CSA y la ISP.
- o. Divulgar, visibilizar y dar seguimiento a las actividades y acciones realizadas por todas las compañeras del sindicato
- p. Formación y capacitación en temas estratégicos para el avance de la equidad de género en las estructuras sindicales y en la sociedad.
- p.-Cumplir y hacer cumplir los presentes Estatutos, y demás Leyes de la República, así como también los acuerdos y resoluciones emanados de los órganos del sindicato.

ARTÍCULO 47: ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL COORDINADOR NACIONAL DE COMUNICACIÓN, REDES SOCIALES, ACTAS Y CORRESPONDENCIA: Para todos los fines y efectos legales el Coordinador Nacional de Comunicación y Redes Sociales tendrá las siguientes atribuciones y deberes:

- a. Coordinar la política comunicacional del Sindicato.
- b. Supervisar las actuaciones de los órganos del Sindicato y sus miembros ante los medios de comunicación y redes sociales.
- c. Coordinar los eventos comunicacionales y ruedas de prensa.
- d. Garantizar la cobertura mediática de las acciones del sindicato cuando así se requiera.
- e. Promover la difusión de las actividades del Sindicato a través del uso y actualización de las redes sociales.
- f. Presentar ante el Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato el plan de acción de la Coordinación Nacional de Comunicación y Redes Sociales, dentro del último trimestre de cada año.
- g. Presentar ante el Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato dentro del primer bimestre de cada año, el informe de gestión de la Coordinación Nacional de Comunicación y Redes Sociales.
- h. Asesorar y asistir a las Coordinaciones Seccionales.
- i. Llevar el registro de las actas y correspondencias del Sindicato.
- j. Supervisar el registro de las actas y correspondencias de los Coordinadores Seccionales del Sindicato.
- k. Dar lectura en las Asambleas Generales y en las reuniones del Comité Ejecutivo Nacional al respetivo orden del día, así como a la Actas de las Asambleas Generales o reuniones anteriores del Comité Ejecutivo Nacional y a toda correspondencia dirigida al Sindicato.
- l. Certificar junto con el Presidente, las copias de las Actas y demás documentos emanados de los acuerdos y resoluciones de la Asamblea General o del Comité Ejecutivo Nacional y deberá encargarse de su custodia.

- m. Firmar todas las actas de las Asambleas y de las reuniones del Comité Ejecutivo Nacional que se realicen, cada vez que haga acto de presencia en ellas.
- n. Autenticar el respectivo Libro de Actas por ante la autoridad correspondiente.
- o. Elaborar las Convocatorias de las Asambleas y del Comité Ejecutivo Nacional.
- p. Redactar toda correspondencia que se apruebe en reuniones Ordinarias y Extraordinarias, y firmarlas conjuntamente con el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional.
- q. Llevar el buen orden el Archivo de las actas y las correspondencias recibidas y enviadas por el Sindicato.
- r. Consolidar junto al Presidente y al Secretario General los Planes de Acción y los Informes de Gestión de las Coordinaciones Nacionales del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato, a fin de presentarlos en la Asamblea General Ordinaria de cada año.
- s. Consolidar los informes mensuales de las Coordinaciones Seccionales del Sindicato.
- t. Asistir, debatir, fijar posición y votar en las reuniones del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato.
- u. Representar al Sindicato por delegación del Presidente, en cualquier acto público o privado, en el cual participe el Sindicato.
- v. Asesorar a los miembros afiliados del Sindicato.
- w. Cumplir las actividades asignadas por el Comité Ejecutivo Nacional y demás Órganos deliberantes del Sindicato.
- x. Suscribir convenios, actas, contratos, proyectos, y convenciones colectivas de trabajo conjuntamente con los miembros del Comité Ejecutivo Nacional.
- y. Cumplir y hacer cumplir los presentes Estatutos, Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y las Trabajadoras, la Ley del Estatuto de la Función Pública, y demás Leyes de la República, así como también los acuerdos y resoluciones, emanados de la Asamblea General o el Comité Ejecutivo Nacional.

ARTÍCULO 48: ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL COORDINADOR NACIONAL DE JUBILADOS: Para todos los fines y efectos legales el Coordinador Nacional de Jubilados tendrá las siguientes atribuciones y deberes:

- a. Representar y ejercer la vocería de los Jubilados del INCES por ante el Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato.
- b. Supervisar el trabajo de las Coordinaciones Seccionales en pro de los beneficios de los Jubilados del INCES.
- c. Velar por los intereses generales y particulares de los Jubilados del INCES en el ámbito nacional.
- d. Consolidar las peticiones y reclamos de los Jubilados del INCES y gestionar su resolución conjuntamente con el Coordinador Nacional de Reclamos y Conflictos.
- e. Presentar ante el Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato el plan de acción de la Coordinación Nacional de Jubilados, dentro del último trimestre de cada año.
- f. Presentar ante el Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato dentro del primer bimestre de cada año, el informe de gestión de la Coordinación Nacional de Jubilados.
- g. Asesorar y asistir a las Coordinaciones Seccionales.
- h. Asistir, debatir, fijar posición y votar en las reuniones del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato.
- i. Representar al Sindicato por delegación del Presidente, en cualquier acto público o privado, en el cual participe el Sindicato.

- j. Asesorar a los miembros afiliados del Sindicato.
- k. Cumplir las actividades asignadas por el Comité Ejecutivo Nacional y demás Órganos deliberantes del Sindicato.
- l. Suscribir convenios, actas, contratos, proyectos, y convenciones colectivas de trabajo conjuntamente con los miembros del Comité Ejecutivo Nacional.
- m. Cumplir y hacer cumplir los presentes Estatutos, Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y las Trabajadoras, la Ley del Estatuto de la Función Pública, y demás Leyes de la República, así como también los acuerdos y resoluciones, emanados de la Asamblea General o el Comité Ejecutivo Nacional.

ARTÍCULO 49: ATRIBUCIONES Y DEBERES DE LOS VOCALES: Los Vocales sustituirán las ausencias temporales o definitivas de los miembros principales del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato, en el mismo orden de su elección. Los vocales podrán participar en las sesiones del Comité Ejecutivo Nacional, con derecho a voz y no a voto, salvo que estén supliendo a algún directivo principal. Los vocales gozarán de inmovilidad desde el mismo momento en que pasen a ejercer un cargo principal en el Comité Ejecutivo Nacional, hasta el momento que finalice su suplencia.

CAPITULO VIII

DE LAS COORDINACIONES SECCIONALES

ARTÍCULO 50: CREACIÓN DE LAS COORDINACIONES SECCIONALES: Se creará y existirá una (1) Seccional del Sindicato en cada uno de los estados o entidades federales, con por lo menos diez (10) afiliados al Sindicato.

ARTÍCULO 51: DE LAS COORDINACIONES SECCIONALES: Las Coordinaciones Seccionales son los órganos operativos del Sindicato. Tendrán autonomía de decisión y acción para resolver los problemas que se presenten en el ámbito de la Seccional y para actuar conjuntamente con otras Seccionales en la resolución de problemas de carácter regional, acatando los lineamientos del Comité Ejecutivo Nacional, a quien deberá rendir cuentas y mantener debidamente informado de sus actuaciones. Están sujetas a la disciplina y cumplimiento de los acuerdos tomados por la Asamblea General y por el Comité Ejecutivo Nacional. Su ámbito de acción financiera estará sujeto a la aprobación de los respectivos presupuestos por parte del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato y a lo previsto en los presentes Estatutos.

ARTÍCULO 52: ORGANIZACIÓN DE LAS COORDINACIONES SECCIONALES: Las Coordinaciones Seccionales estarán integradas por un (1) Secretario General Seccional, que ejercerá la máxima representación de la Coordinación Seccional, un (1) Coordinador Seccional de Organización y Finanzas, un (1) Coordinador Seccional de Reclamos y Conflictos Laborales, un (1) Coordinador Seccional de Salud, Seguridad Laboral, Eventos, Cultura y Deporte y un (1) Coordinador Seccional de Jubilados y un (1) Vocal. Serán electos por los afiliados y afiliadas al Sindicato, mediante el sufragio universal directo y secreto, respetando el principio de alternabilidad de los y las integrantes de las directivas y representantes del Sindicato y el sistema de votación establecido por el Poder Electoral que integre en la elección de las directivas la forma uninominal y la representación proporcional de las minorías, de conformidad con lo preceptuado en el Artículo 95 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y las Trabajadoras.

ARTÍCULO 53: DURACIÓN DE LAS FUNCIONES: Los miembros de las Coordinaciones Seccionales durarán en sus funciones tres (3) años y podrán ser reelectos en sus cargos a

voluntad de la mayoría de los miembros afiliados del Sindicato en el proceso de elecciones sindicales. Asimismo, podrán ser revocados de sus cargos en su totalidad o en partes, antes del vencimiento de sus respectivos períodos, de acuerdo a los procedimientos establecidos en estos Estatutos. Los cinco (5) miembros principales de las Coordinaciones Seccionales, estarán amparados por la inamovilidad prevista en la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y las Trabajadoras.

ARTÍCULO 54: DE LA REVOCATORIA PARCIAL O TOTAL DE LOS MIEMBROS DE LAS COORDINACIONES SECCIONALES: Para la revocatoria parcial o total de los miembros de las Coordinaciones Seccionales del Sindicato antes del vencimiento de sus respectivos períodos, habrán de existir las siguientes causas:

- a. Estar incurso en alguna de las causales previstas en los artículos 8 y 73 de los presentes Estatutos.
- b. Por realizar proselitismo político partidista en nombre del Sindicato.
- c. Por realizar proselitismo político partidista en nombre propio dentro de las instalaciones del INCES.

PARAGRÁFO ÚNICO: Cuando se abra un procedimiento disciplinario a uno o más miembros del de una (1) Coordinación Seccional del Sindicato por haber incurrido en faltas graves, este(os) seguirán en el ejercicio de sus cargos sujetos a la decisión del Tribunal Disciplinario, y en el caso de que la decisión sea el retiro de la Directiva y el número de sancionados sea de hasta la mitad de los miembros directivos principales, se convocará a una (1) Asamblea General Extraordinaria para elegir a los nuevos Directivos que sustituirán definitivamente a los sancionados, siempre y cuando faltasen por lo menos seis (6) meses para el vencimiento del respectivo período; si el número de sancionados es mayor a la mitad más uno (1) de los miembros directivos principales y el tiempo restante para el vencimiento de ese período fuese mayor a seis (6) meses, el resto de los miembros directivos convocará a elecciones sindicales sin dilación alguna.

ARTÍCULO 55: DE LA REESTRUCTURACIÓN DE LAS SECCIONALES: La Reestructuración de las Coordinaciones Seccionales del Sindicato por renuncia o ausencia definitiva de alguno de sus miembros principales solo podrá acordarse en una Asamblea General Seccional convocada por el Comité Ejecutivo Nacional con ese solo propósito y los miembros ratificados o cambiados de cargo, así como los nuevos miembros electos, solo durarán en sus funciones por el tiempo que falte para el vencimiento de ese período, después del cual se convocará a elecciones.

De resultar electo en la Asamblea de Miembros Afiliados un Directivo Seccional que ostente otro cargo dentro del Coordinación Seccional, este procederá a asumir el nuevo cargo y en la misma Asamblea se procederá a elegir a quien lo sustituya en el cargo saliente.

ARTÍCULO 56: REUNIONES DE LA COORDINACIÓN SECCIONAL: Las reuniones ordinarias de las Coordinación Seccional, se realizarán por lo menos una (1) vez al mes y las extraordinarias cuando sea necesario. Serán convocadas por cualquiera de sus miembros principales, por escrito o vía telefónica con por lo menos un (1) día de anticipación. El Secretario General Seccional deberá verificar el Quórum, que se constituirá con la mitad más uno de los miembros principales a fin de establecer el quórum reglamentario. Se levantará Acta de cada reunión en los mismos términos establecidos para las Actas de Comité Ejecutivo Nacional.

ARTÍCULO 57: RENDICIÓN DE INFORMES: Las Coordinaciones Seccionales deberán rendir mensualmente al Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato, informe detallado y preciso sobre las actividades de la Seccional.

CAPITULO IX

ATRIBUCIONES Y DEBERES DE LAS COORDINACIONES SECCIONALES Y DE SUS MIEMBROS DIRECTIVOS

ARTÍCULO 58: ATRIBUCIONES Y DEBERES DE LAS COORDINACIONES SECCIONALES:

Son atribuciones y deberes de las Coordinaciones Seccionales:

- a. Desarrollar y cumplir el objeto y los fines del Sindicato establecidos en los presentes Estatutos.
- b. Representar y defender a los afiliados organizados en la Coordinación Seccional y a cualquier trabajador incluido en su ámbito de acción que así lo solicite, en los reclamos laborales, gestiones de conciliación o en los procedimientos administrativos o judiciales que intenten, para defender sus intereses y derechos.
- c. Cumplir los planes de trabajo, decisiones, acuerdos, convocatorias y normativas decididos por las Asambleas Generales, por el Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato y asambleas seccionales, en ese orden de prelación, así como las tareas que les sean encomendadas por estos.
- d. Presentar ante el Comité Ejecutivo Nacional, propuestas de acción sindical.
- e. Vigilar el cumplimiento de las funciones y el desarrollo de los Planes por Coordinaciones que se organicen conforme a las atribuciones que se les otorguen en estos Estatutos.
- f. Asistir a las reuniones ordinarias y extraordinarias de la Asamblea General, representados por su Secretario General y demás Directivos autorizados.
- g. Asistir a las plenarias nacionales de coordinación seccional.
- h. Comunicar cualquier situación que surja, relacionada con los fines del Sindicato y los intereses de los trabajadores, al Comité Ejecutivo Nacional y/o la Asamblea General.
- i. Convocar Asambleas de miembros afiliados a la Coordinación Seccional.
- j. Llevar el Libro de Actas de la Coordinación Seccional, el Libro de Actas de Asambleas Generales Seccionales y el Archivo de correspondencias, documentos y boletines.
- k. Llevar al día la contabilidad, custodiar los libros de contabilidad, cuadernos de comprobantes contables y bienes del Sindicato administrados por la Coordinación Seccional, así como el respectivo sello.
- l. Presentar ante el Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato el plan de acción de la Coordinación Seccional, dentro del último trimestre de cada año.
- m. Presentar ante el Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato del dentro del primer bimestre de cada año, el informe de gestión y de finanzas de la Coordinación Seccional.
- n. Abrir y mantener las cuentas de la Coordinación Seccional para cumplir con los fines previstos en estos Estatutos con la debida autorización escrita por parte del Coordinador de Organización y Finanzas de Comité Ejecutivo Nacional.
- o. Las demás que le atribuyeren estos Estatutos y los Reglamentos internos que se crearen para tales efectos.

ARTÍCULO 59: ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL SECRETARIO GENERAL SECCIONAL: El Secretario General Seccional deberá ser trabajador o trabajadora activo y tendrá las siguientes atribuciones y deberes:

- a. Ejercer la máxima representación y vocería de la Coordinación Seccional, bajo la supervisión del Secretario General del Sindicato y demás miembros del Comité Ejecutivo Nacional.
- b. Convocar y presidir las Asambleas de miembros afiliados a su seccional, así como las reuniones de su Coordinación Seccional.
- c. Representar a la Coordinación Seccional en todos los actos públicos o privados en los cuales participe la Coordinación Seccional.

- d. Denunciar por ante las autoridades del Trabajo y la opinión pública en general, de las violaciones de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y las Trabajadoras, Ley del Estatuto de la Función Pública y de las Convenciones Colectivas que celebre el Sindicato, previa autorización del Comité Ejecutivo Nacional.
- e. Supervisar el trabajo de las Coordinaciones de su Seccional, asegurándose del buen funcionamiento de las mismas, dándoles las orientaciones que juzgue conveniente.
- f. Firmar junto con todos los miembros de la Coordinación Seccional presentes en las Asambleas Seccionales que se realicen, las Actas de dichas Asambleas, las Convocatorias, así como las Actas de las Reuniones de la Coordinación Seccional, cada vez que haga acto de presencia en ellas.
- g. Someter a consideración del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato la instalación del Tribunal Disciplinario, con la aprobación de la mayoría de la Coordinación Seccional.
- h. Representar legalmente a la Coordinación Seccional, ante los Órganos Administrativos del Trabajo o cualquier otro que garantice la defensa y protección de los trabajadores adscritos a esa Coordinación Seccional.
- i. Cumplir y hacer cumplir los lineamientos emanados de la Asamblea General, del Comité Ejecutivo Nacional y asambleas seccionales, en ese orden de prelación.
- j. Consolidar y presentar ante el Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato el plan de acción de la Coordinación Seccional, dentro del último trimestre de cada año.
- k. Consolidar y presentar ante el Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato dentro del primer bimestre de cada año, el informe de gestión y de finanzas de la Coordinación Seccional.
- l. Firmar las Actas de las Asambleas, la correspondencia y demás documentos de la seccional.
- m. Firmar conjuntamente con el Coordinador de Organización y Finanzas los cheques y las órdenes de pago de la Coordinación Seccional y vigilar conjuntamente en el resto de la Coordinaciones Seccionales que los fondos asignados por el Comité Ejecutivo Nacional sean invertidos de acuerdo a lo previsto en los Estatutos y que el dinero y otros valores se depositen en una Institución Bancaria previa autorización por escrito del Coordinador Nacional de Organización y Finanzas.
- n. Delegar la representación en otro miembro de la Coordinación Seccional, para lo cual debe dejarse constancia en Acta.
- o. Prestar asesoría a los afiliados a la Coordinación Seccional cuando estos se lo requieran.
- p. Cumplir y hacer cumplir los presentes Estatutos, Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y las Trabajadoras, la Ley del Estatuto de la Función Pública, y demás Leyes de la República, así como también los acuerdos y resoluciones, emanados de la Asamblea General o el Comité Ejecutivo Nacional.

ARTÍCULO 60: ATRIBUCIONES DEL COORDINADOR SECCIONAL DE ORGANIZACIÓN Y FINANZAS: El Coordinador Seccional de Organización y Finanzas deberá ser trabajador o trabajadora activo y para todos los fines y efectos legales tendrá las siguientes atribuciones y deberes:

- a. Suplir las faltas temporales y absolutas del Secretario General Seccional.
- b. Coordinar y planificar la organización, trabajo y finanzas de la Coordinación Seccional, bajo la supervisión de Coordinador Nacional de Organización y Finanzas del Sindicato.
- c. Llevar un control Estadístico de los Afiliados a la Coordinación Seccional.

- d. Administrar los recursos económicos y bienes del Sindicato en posesión de la Coordinación Seccional.
- e. Llevar un (1) libro de inventario donde se registren todos los bienes muebles e inmuebles propiedad del Sindicato en posesión de la Coordinación Seccional así como también la contabilidad de la Coordinación Seccional en un libro diario y un libro mayor.
- f. Depositar en un instituto bancario de la jurisdicción los recursos económicos de la Coordinación Seccional, efectos para los cuales se procederá a la apertura junto con el Secretario General y el Coordinador Seccional de Reclamos y Conflictos Laborales previa autorización por escrito del Coordinador Nacional de Organización y Finanzas.
- g. Firmar conjuntamente con el Secretario General los cheques y las órdenes de pago de la Coordinación Seccional y vigilar conjuntamente con el resto de los Coordinadores Seccionales que los fondos asignados por el Comité Ejecutivo Nacional sean invertidos de acuerdo a lo previsto en los Estatutos.
- h. Presentar junto al Secretario General de la Coordinación Seccional la rendición de cuentas y estadísticas mensuales de la Coordinación Seccional ante el Coordinador Nacional de Organización y Finanzas.
- i. Asistir, debatir, fijar posición y votar en las reuniones de la Coordinación Seccional.
- j. Cumplir y hacer cumplir los lineamientos emanados de la Asamblea General, del Comité Ejecutivo Nacional y asambleas seccionales, en ese orden de prelación.
- k. Asesorar a los miembros afiliados al Sindicato.
- l. Firmar las Actas de las Asambleas Seccionales o Reuniones de la Coordinación Seccional que se realicen, cada vez que haga acto de presencia en ellas.
- m. Llevar la Agenda de las Reuniones Ordinarias y Extraordinarias de la Coordinación Seccional.
- n. Representar por delegación del Secretario General Seccional en cualquier acto público o privado, a la Coordinación Seccional.
- o. Cumplir y hacer cumplir los presentes Estatutos, Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y las Trabajadoras, la Ley del Estatuto de la Función Pública, y demás Leyes de la República, así como también los acuerdos y resoluciones, emanados de la Asamblea General o el Comité Ejecutivo Nacional.

ARTÍCULO 61: ATRIBUCIONES DEL COORDINADOR SECCIONAL DE RECLAMO Y CONFLICTOS LABORALES: Para todos los fines y efectos legales, el Coordinador Seccional de Reclamo y Conflictos Laborales tendrá las siguientes atribuciones:

- a. Asistir y representar a los miembros de la Coordinación Seccional en sus reclamos individuales y conflictos colectivos y tramitar la solución de los mismos con la mayor diligencia, ya sea por ante el patrono y/o autoridades competentes bajo la supervisión del Coordinador Nacional de Reclamos y Conflictos Laborales.
- b. Consolidar los reclamos laborales que afecten a los Miembros Afiliados a la Coordinación Seccional y sus estadísticas y presentarlos ante el Coordinador Nacional de Reclamos y Conflictos Laborales.
- c. Proponer junto al Secretario General Seccional pliegos y demás propuestas de resolución de conflictos ante el Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato.
- d. Proponer junto al Secretario General Seccional acciones de exigibilidad y propuestas de manifestaciones pacíficas cuando las circunstancias lo ameriten, ante el Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato.

- e. Representar a la Coordinación Seccional por delegación del Secretario General Seccional, en cualquier acto público o privado, en el cual participe el Sindicato.
- f. Asistir, debatir, fijar posición y votar en las reuniones de la Coordinación Seccional.
- g. Cumplir y hacer cumplir los lineamientos emanados de la Asamblea General, del Comité Ejecutivo Nacional y asambleas seccionales, en ese orden de prelación.
- h. Asesorar a los miembros afiliados al Sindicato.
- i. Firmar las Actas de las Asambleas Seccionales o Reuniones de la Coordinación Seccional que se realicen, cada vez que haga acto de presencia en ellas.
- j. Asesorar y asistir a las Coordinaciones Seccionales.
- k. Cumplir y hacer cumplir los presentes Estatutos, Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y las Trabajadoras, la Ley del Estatuto de la Función Pública, y demás Leyes de la República, así como también los acuerdos y resoluciones, emanados de la Asamblea General o el Comité Ejecutivo Nacional.

ARTÍCULO 62: ATRIBUCIONES DEL COORDINADOR SECCIONAL DE SALUD, SEGURIDAD LABORAL, EVENTOS CULTURA Y DEPORTES: Para todos los fines y efectos legales, el Coordinador Seccional de Salud y Seguridad Laboral tendrá las siguientes atribuciones y deberes:

- a. Velar por el cumplimiento del plan de acción del Sindicato en materia de salud y seguridad laboral bajo la supervisión del Coordinador Nacional de Salud y Seguridad Laboral.
- b. Velar por la elección de los delegados de prevención y por la constitución de los Comité de Seguridad y Salud Laboral en todos los centros de trabajo del INCES en su Estado.
- c. Velar por el cumplimiento de las normas nacionales e internacionales en materia de salud, seguridad, condiciones y medio ambiente de trabajo en los centros INCES de su Estado.
- d. Coordinar junto a los delegados de prevención las denuncias que afecten la Salud y Seguridad Laboral en los Centros de Trabajo de su Estado ante los organismos correspondientes.
- e. Representar a la Coordinación Seccional por delegación del Secretario General Seccional, en cualquier acto público o privado, en el cual participe el Sindicato.
- f. Asistir, debatir, fijar posición y votar en las reuniones de la Coordinación Seccional.
- g. Cumplir y hacer cumplir los lineamientos emanados de la Asamblea General, del Comité Ejecutivo Nacional y asambleas seccionales, en ese orden de prelación.
- h. Asesorar a los miembros afiliados al Sindicato.
- i. Firmar las Actas de las Asambleas Seccionales o Reuniones de la Coordinación Seccional que se realicen, cada vez que haga acto de presencia en ellas.
- j. Representar al Sindicato en las comisiones técnicas para la realización de efectos y actividades recreacionales, culturales, sociales y deportivas del ámbito regional, previstas en convención colectiva o en acuerdos institucionales.
- k. Coordinar los eventos y actividades recreacionales, culturales, sociales y deportivos de la Coordinación Seccional bajo la supervisión del Coordinador Nacional de Eventos, Cultura y Deportes.
- l. Asesorar y asistir a las Coordinaciones Seccionales.
- m. Cumplir y hacer cumplir los presentes Estatutos, Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y las Trabajadoras, la Ley del Estatuto de la Función Pública, y demás Leyes de la República, así como también los acuerdos y resoluciones, emanados de la Asamblea General o el Comité Ejecutivo Nacional.

ARTÍCULO 63: ATRIBUCIONES DEL COORDINADOR SECCIONAL JUBILADOS: Para todos los fines y efectos legales el Coordinador Seccional de Jubilados tendrá las siguientes atribuciones y deberes:

- a. Velar por el cumplimiento del plan de acción del Sindicato en pro de los beneficios de los Jubilados del INCES bajo la supervisión del Coordinador Nacional de Jubilados
- b. Representar y ejercer la vocería de los Jubilados del INCES por ante la Coordinación Seccional del Sindicato.
- c. Supervisar el trabajo de las Coordinaciones Seccionales en pro de los beneficios de los Jubilados del INCES.
- d. Velar por los intereses generales y particulares de los Jubilados del INCES en el ámbito regional.
- e. Consolidar las peticiones y reclamos de los Jubilados del INCES a nivel regional y gestionar su resolución conjuntamente con el Coordinador Seccional de Reclamos y Conflictos Laborales.
- f. Presentar ante el Coordinador Nacional de Jubilados del Sindicato el plan de acción de la Coordinación Seccional de Jubilados, dentro del último trimestre de cada año.
- g. Presentar ante el Coordinador Nacional de Jubilados del Sindicato dentro del primer bimestre de cada año, el informe de gestión de la Coordinación Seccional de Jubilados.
- h. Asistir, debatir, fijar posición y votar en las reuniones de la Coordinación Seccional del Sindicato.
- i. Representar al Sindicato por delegación del Secretario General Seccional o del Presidente del Sindicato, en cualquier acto público o privado, en el cual participe el Sindicato.
- j. Asesorar a los miembros afiliados del Sindicato.
- k. Cumplir las actividades asignadas por el Comité Ejecutivo Nacional y demás Órganos deliberantes del Sindicato.
- l. Cumplir y hacer cumplir los presentes Estatutos, Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y las Trabajadoras, la Ley del Estatuto de la Función Pública, y demás Leyes de la República, así como también los acuerdos y resoluciones, emanados de la Asamblea General o el Comité Ejecutivo Nacional.

ARTÍCULO 64: DE LOS VOCALES DE LA COORDINACIÓN SECCIONAL: El vocal de la Coordinación Seccional ejercerá funciones de suplencia análogas a las de los Vocales del Comité Ejecutivo Nacional, pero solo en el ámbito de la Coordinación Seccional a la cual representen.

CAPÍTULO X

DE LA PLENARIA NACIONAL

ARTÍCULO 65: PLENARIA NACIONAL: Se establece una Plenaria Nacional y estará conformada por el Comité Ejecutivo Nacional y por los miembros directivos de las Coordinaciones Seccionales, representadas por su Secretario General y cualesquiera otros Miembros Directivos que el Comité Ejecutivo Nacional tenga a bien convocar. Se reunirá hasta cuatro (4) veces al año, a fin de evaluar la situación laboral e institucional en el INCES y debatir sobre las acciones sindicales a tomar por el Sindicato. La Plenaria Nacional tendrá el carácter de Órgano Asesor del Comité Ejecutivo Nacional.

CAPÍTULO XI

DEL TRIBUNAL DISCIPLINARIO

ARTÍCULO 66: DEL TRIBUNAL DISCIPLINARIO: El Tribunal Disciplinario velará por la ética y disciplina de los miembros del Sindicato, impartiendo las sanciones a que hubiere lugar, de

acuerdo con las atribuciones conferidas por los presentes Estatutos. En el ejercicio de sus funciones, ejercerá medidas como máximo órgano disciplinario de oficio o a instancia de parte estará integrado por cinco (5) miembros activos y solventes del Sindicato y sus cargos serán los siguientes: Un (1) Presidente; Un (1) Vicepresidente; Un (1) Secretario; Dos (2) Suplentes, elegidos por un período de tres (3) años. Será autónomo y diligente en su funcionamiento y electo por los afiliados y afiliadas al Sindicato, mediante el sufragio universal directo y secreto, respetando el principio de alternabilidad de los y las integrantes de las directivas y representantes del Sindicato y el sistema de votación establecido por el Poder Electoral que integre en la elección de las directivas la forma uninominal y la representación proporcional de las minorías, de conformidad con lo preceptuado en el Artículo 95 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y las Trabajadoras. Los Miembros del Tribunal Disciplinario pueden ser removidos en la misma forma como lo establecen los Estatutos para cualquier Miembro directivo del Sindicato. El Tribunal Disciplinario Sesionará Ordinariamente por lo menos una vez cada seis (6) meses y Extraordinariamente cuando se presenten asuntos urgentes de su competencia, con presencia de la mayoría absoluta de los Miembros Principales o en su defecto con sus respectivos Suplentes. Cada reunión ordinaria será convocada por su Presidente y por su Secretario, y las Extraordinarias se convocarán por lo menos con veinticuatro (24) horas de anticipación, y por solicitud del Comité Ejecutivo Nacional. De cada Sesión se levantará un Acta donde constarán las decisiones y deberá ser firmada por los Asistentes.

PARÁGRAFO PRIMERO: En aquellos casos que sean ventilados en el seno del Tribunal Disciplinario, de conformidad con lo establecido en estos Estatutos, y que algún Miembro del Tribunal se encuentre vinculado directo o indirectamente con el acusado o con los hechos y su actuación pueda influenciar a favor o en contra del veredicto; deberá inhibirse y abstenerse totalmente de participar tanto en las deliberaciones como en las decisiones para lo cual será incorporado el correspondiente Suplente.

PARÁGRAFO SEGUNDO: El Comité Ejecutivo Nacional podrá convocar a sus reuniones al Presidente del Tribunal Disciplinario cuando lo considere necesario.

CAPÍTULO XII

DE LA COMISIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL Y SINDICAL

ARTÍCULO 67: DE LA COMISIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL Y SINDICAL: El Comité Ejecutivo Nacional organizado en zonas geográficas de trabajo, conformará la Comisión de Contraloría Social y Sindical con el objeto de evaluar las condiciones laborales, sociales, institucionales y el cumplimiento de la Convención Colectiva en cada uno de los centros de trabajo INCES a nivel nacional.

PARÁGRAFO ÚNICO: La Comisión de Contraloría Social y Sindical realizará visitas a los Centros de Trabajo INCES de todo el país y levantará un (1) informe anual, el cual será remitido a las autoridades correspondientes y se hará del conocimiento público de los trabajadores.

CAPÍTULO XIII

DE LA COMISIÓN ELECTORAL SINDICAL Y LA ELECCIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL, COORDINACIONES SECCIONALES Y DEL TRIBUNAL DISCIPLINARIO

PARTE I

NORMAS QUE REGULARAN LAS ELECCIONES DE LOS REPRESENTANTES SINDICALES

ARTÍCULO 68: La presente normativa electoral tiene como objeto establecer los principios y bases que regirán la planificación, organización, desarrollo y funcionamiento del proceso electoral para elegir las autoridades del Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista - INCES (**SINTRAINCES**), de conformidad con los preceptos constitucionales, legales y estatutarios, en especial se sujetara a lo previsto en los presentes estatutos, en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en los Convenios Internacionales firmados y ratificados por la República Bolivariana de Venezuela y en el Decreto con rango, valor y fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, dejando establecido las presentes normas que regulan las elecciones de su representantes, provee lo relativo a las comisiones electorales y mesas electorales, así como las fases y registro electoral, que garantiza la participación democrática y protagónica de los trabajadores y trabajadoras.

ARTÍCULO 69: Mediante el proceso electoral se elegirán o reelegirán los miembros de una (1) Junta Directiva de ámbito Nacional denominada Comité Ejecutivo Nacional (CEN), una (1) Junta Directiva Seccional en cada uno de los Estados o entidades Federales denominada Coordinaciones Seccionales y un (1) Tribunal Disciplinario de ámbito nacional, El Comité Ejecutivo Nacional, tendrá Nueve (09) miembros Principales (Presidente, Secretario General, Coordinador Nacional de Organización y Finanzas, Coordinador Nacional de Reclamos y Conflictos Laborales, Coordinador Nacional de Salud, Seguridad Laboral, Eventos, Cultura y Deportes, Coordinador Nacional de Formación Laboral y Sindical, Coordinador Nacional de Actas y Correspondencias, Coordinador Nacional de Comunicación y Redes Sociales, Coordinador Nacional de Jubilados) y dos (2) Vocales, El Tribunal Disciplinario, tendrá tres (3) miembros Principales (Presidente, Vicepresidente; Secretario) y dos (2) Suplentes, Las Coordinaciones Seccionales, tendrán seis (6) miembros Principales (Secretario General Seccional, Coordinador Seccional de Organización y Finanzas, Coordinador Seccional de Reclamos y Conflictos Laborales, Coordinador Seccional de Salud, Seguridad Laboral, Eventos, Cultura y Deportes, Coordinador Seccional de Jubilados) y un (1) Vocal.

Comité Ejecutivo Nacional (CEN), las Coordinaciones Seccionales y del Tribunal Disciplinario, del Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista INCES (**SINTRAINCES**), serán elegidos en elección libre, universal, directa y secreta garantizando los principios de alterabilidad y representación proporcional de las minorías.

Las elecciones se harán por medio del sistema electoral mixto, respetando la representación proporcional de las minorías, de conformidad con lo preceptuado en el Artículo 95 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y las Trabajadoras, de acuerdo a la elaboración de un Proyecto Electoral. La Comisión Electoral, decidirá en cada órgano de la estructura qué porcentaje y/o número de cargos se elegirá en cada órgano del sindicato por el sistema de plancha y que porcentaje y/o Número de cargos se elegirá de manera uninominal, en cumplimiento a la representación proporcional de las minorías, dicho acto electoral debe sujetarse estrictamente a lo establecido en el Artículo 399 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, Los Trabajadores y Las Trabajadoras, en concordancia con lo establecido en el artículo 95 de nuestra constitución de la República Bolivariana de Venezuela

ARTÍCULO 70: DE LA FORMA DE ELECCION: Los miembros directivos del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), de las Coordinaciones Seccionales y del Tribunal Disciplinario del Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista INCES (**SINTRAINCES**), serán electos por los miembros afiliados y afiliadas al Sindicato, por un periodo

de tres (3) años, mediante el sufragio libre, universal, directo y secreto, en el mismo acto electoral que se efectúe para ello, respetando el principio de alternabilidad y representación proporcional de las minorías de los y las integrantes de las directivas y representantes del Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista INCES (**SINTRAINCES**), y el sistema de votación establecido por la comisión electoral, los y las aspirantes deberán postularse para los cargos de directivos o directivas principales o vocales en cada uno de los órganos de la estructura del sindicato.

ARTICULO 71: Todos los trabajadores afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista INCES (**SINTRAINCES**) con por lo menos con un (1) año de anticipación a la Elección de la Comisión Electoral Sindical, tienen derecho postularse o ser postulado para ocupar cargos como principales o suplentes en el Comité Ejecutivo Nacional (CEN), las Coordinaciones Seccionales y el Tribunal Disciplinario. El derecho al voto es una prerrogativa irrenunciable de cada elector, así como un deber ineludible frente Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista INCES (**SINTRAINCES**), siempre cuando llene los requisitos contemplados en los Estatutos de dicha institución y la presente normativa electoral.

ARTICULO 72: No podrán postularse, ni ser postulados por terceros para ocupar cargos ni en la Comisión Electoral Sindical, ni como Directivos Comité Ejecutivo Nacional (CEN), de las Coordinaciones Seccionales ni del Tribunal Disciplinario en ningún proceso electoral del Sindicato, aquellos miembros afiliados que habiendo sido Directivos Comité Ejecutivo Nacional (CEN), las Coordinaciones Seccionales y del Tribunal Disciplinario o no, para el momento de las elecciones este cumpliendo sanción disciplinaria definitivamente firme por decisión del Tribunal Disciplinario, que incurrieran en violación e incumplimiento de las Disposiciones Legales contenidas en las Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y las Trabajadoras y en los presentes Estatutos. Quedando inhabilitado para el ejercicio del voto, así como, para postularse o ser postulado para ocupar los cargos que integran el Comité Ejecutivo Nacional (CEN), de las Coordinaciones Seccionales y del Tribunal Disciplinario del Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista INCES (**SINTRAINCES**).

ARTICULO 73: Los integrantes de la Comisión Electoral Transitoria, no podrán postularse o ser postulados como candidatos a cargos de los órganos del Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista INCES (**SINTRAINCES**), a menos que renuncien a sus respectivos cargos en la Comisión Electoral, renuncia que deberá efectuarse antes del inicio de postulación de candidatos.

ARTÍCULO 74: El proceso de votación no podrá durar más de ocho (8) horas, comprendida desde las ocho de la mañana (08:00 a.m.), hasta las cuatro de la tarde (04:00 a.m.) El conteo y escrutinio de los votos, se efectuará a la vista de los miembros afiliados presentes en cada una de las mesas.

ARTÍCULO 75: Ningún miembro afiliado Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista INCES (**SINTRAINCES**), podrá postularse o ser postulado para ocupar más de un (1) cargo en la Directiva del Sindicato Comité Ejecutivo Nacional (CEN), las Coordinaciones Seccionales y el Tribunal Disciplinario.

PARTE II

COMISION ELECTORAL SINDICAL

ARTÍCULO 76: El Comité Ejecutivo Nacional al cual se le venza el periodo correspondiente deberá convocar a nuevas elecciones dentro de los 3 (Tres) meses siguientes de haberseles vencido su periodo correspondiente, mediante una Asamblea General Extraordinaria en la cual se elegirá la

Comisión Electoral Sindical que tendrá carácter de Transitoria. En la misma Asamblea General Extraordinaria en la cual se elija la Comisión Electoral Sindical se consultara a los Miembros afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista INCES (**SINTRAINCES**) y se decidirá si el proceso electoral se realizara bajo la supervisión del Consejo Nacional Electoral o de manera autónoma e independiente. En caso de que se decida realizar el proceso de elecciones bajo la supervisión del CNE las mismas se realizarán respetando las Normas para Garantizar los Derechos Humanos de los Trabajadores y Trabajadoras en las Elecciones Sindicales. En caso de que la decisión que las elecciones sean autónomas e independientes se bajó las normas de los presentes estatutos y las establecidas por la comisión electoral.

Si el Comité Ejecutivo Nacional no hiciera la convocatoria en el lapso establecido en el presente artículo, para elegir a la Comisión Electoral Sindical, el Tribunal Disciplinario quedará facultado para realizar la convocatoria respectiva, en caso de negativa del Comité Ejecutivo Nacional y el Tribunal Disciplinario a realizar la convocatoria, el veinte por ciento (20%) de los trabajadores Afiliados Inscritos, Notificarán al Comité Ejecutivo Nacional podrán convocar a la Asamblea General Extraordinaria en la cual se elegirá la Comisión Electoral Sindical que tendrá carácter de Transitoria.

La Comisión Electoral Sindical tomarán posesión de sus cargos bajo Juramento, el mismo día que fueron electos y sesionará el segundo día hábil que fueron juramentados, la Comisión Electoral Sindical es la máxima autoridad del Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista INCES (**SINTRAINCES**), en lo que se refiere al proceso electoral y estará encargada de su planificación, organización, desarrollo y funcionamiento de acuerdo a lo establecido en sus Estatutos. Al finalizar el proceso de votación la Comisión Electoral Sindical entregará al Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo la documentación relativa al proceso realizado, a los fines del reconocimiento de resultados. Esta Comisión estará integrada por cinco (5) miembros activos y solventes del Sindicato y sus cargos serán los siguientes: Un (1) Presidente; Un (1) Vicepresidente; Un (1) Secretario; Dos (2) Suplentes. Esta Comisión dirigirá y vigilará todo el Proceso Electoral. Será autónoma y diligente en su funcionamiento.

Para reclamos de naturaleza electoral los afiliados interesados y las afiliadas interesadas acudirán ante la Comisión Electoral Sindical quien atenderá y responderá a dicho reclamo.

ARTÍCULO 77: Son atribuciones de la Comisión Electoral Sindical: 1. Llevar un registro de todas sus actuaciones y decisiones. Dejará constancia en actas de la inscripción de candidatos y candidatas, de la instalación y cierre de las mesas de votación, de los escrutinios y totalización de los votos, de la adjudicación de los cargos de acuerdo a los resultados electorales y de la proclamación de las nuevas autoridades sindicales. Durante el proceso electoral, la comisión electoral velará por su normal desarrollo y a solicitud de los interesados o interesadas intervenir para solventar situaciones que pudieran afectar el proceso.

1. Elaborar el proyecto electoral. **2.** Levantar acta de instalación y reuniones de trabajo electoral. **3.** Elaborar el registro electoral y su correspondiente publicación. **4.** Elaborar el cuaderno de votación o. Extender credenciales a los miembros de mesa y testigos electorales. **5.** Ejecutar las actividades previstas en el proyecto electoral. **6.** Conocer y decidir los recursos y reclamos que fueren interpuestos contra los actos electorales. **7.** Realizar los actos de totalización y adjudicación, proclamación y acreditación. **8.** Notificar a los organismos oficiales pertinentes y demás interesados, los resultados electorales. **9.** Fijar fecha, lugar y hora, para la Inscripción Formal y Legal de las

Postulaciones de los candidatos que aspiren a ocupar cargos en el Comité Ejecutivo Nacional (CEN). de las Coordinaciones Seccionales y del Tribunal Disciplinario del Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista INCES (**SINTRAINCES**), para la publicación y cierre del Registro Electoral Preliminar, para la publicación y cierre del Registro Electoral Definitivo, para la publicación del cierre del registro electoral definitivo, para la publicación del cierre de postulaciones, para la apertura y cierre de la Campaña Electoral, para la designación de los miembros de las mesas electorales y para las elecciones, lo que deberá realizar dentro de los siete (7) días siguientes a su designación y el proceso de votaciones, lo convocará para la fecha improrrogable de seis (6) días después de la inscripción y formalización de las distintas postulaciones de candidatos

Cualquier otra atribución prevista en las disposiciones Estatutarias, Legales y Reglamentarias vigentes.

ARTÍCULO 78: La Comisión Electoral Sindical, se instalará en el lugar, fecha y hora acordada por la mayoría de sus integrantes y cesará en sus funciones una vez concluido su periodo provisional.

ARTÍCULO 79: La Comisión Electoral Sindical, establecerá su horario de trabajo, fijando en lugares visible donde decida funcionar

ARTÍCULO 80: El Presidente, el Secretario General, el Coordinador Nacional de Organización y Finanzas y los Secretarios Generales Regionales del Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista INCES (**SINTRAINCES**), serán los inmediatos colaboradores de la Comisión Electoral Sindical, para dotarle de la información que se requiera al respecto, dentro de los procesos electorales.

ARTÍCULO 81: La Comisión Electoral Sindical, elegirá mediante Asamblea General Extraordinaria en los Estados o Entidades Federales, donde exista una Junta Directiva Seccional, a las Sub Comisión Electoral Seccional, Transitoria y estarán integrada por cinco (5) miembros activos y solventes del Sindicato y sus cargos serán los siguientes: Un (1) Presidente Electoral Seccional; Un (1) Vicepresidente Electoral Seccional; Un (1) Secretario Electoral Seccional; Dos (2) Suplentes que ocuparan las vacantes temporales o absoluta de los principales; estará sujeta a las Decisiones y Orientaciones de la Comisión Electoral Sindical, llevará un registro de todas sus actuaciones y recomendaciones, Dejará constancia en actas de la inscripción de candidatos y candidatas, de los escrutinios Las reuniones serán válidas, cuando se encuentre en ellas un mínimo de la mitad más uno, de los miembros de la sub Comisión Electoral Seccional Transitoria y sus acuerdos serán válidos por mayoría simple de votos de los miembros presentes, del cual Dejarán constancia en actas, entre sus funciones, recomendar el número de centros de votación y la cantidad de mesas electorales por centros de Trabajo en cada Estado o entidades federales, le corresponde también designar a tres (3) integrantes por cada mesa Electoral, quienes se encargaran de la instalación, gestión y cierre de las mesas de votación.

PARTE III

FASES DEL PROCESO DE ELECCIONES

ARTÍCULO 82: La Comisión Electoral Sindical Transitoria deberá velar por el cumplimiento de las siguientes fases del proceso electoral:

1. Instalación de la Comisión Electoral Sindical Transitoria.
2. Elaboración del Proyecto Electoral.
3. Elaboración y organización del registro electoral
4. Fijación y duración de las fechas o lapsos para la postulación de aspirantes a los cargos.
5. Ajuste, iniciación y terminación de la campaña electoral.

6. Designación e instalación de las mesas electorales.
7. Acto de votación escrutinio.
8. Acto de totalización, adjudicación y proclamación de los candidatos electos.
9. De los recursos

PARTE IV

DEL CRONOGRAMA ELECTORAL

ARTÍCULO 83: La Comisión Electoral Sindical, una vez instalada, elaborará el cronograma del proceso electoral, donde indicará las fases, actividades, lapsos, fechas desde – hasta y medios de publicación, indicara la inscripción de candidatos y candidatas, de la instalación y cierre de las mesas de votación, de los escrutinios y totalización de los votos, el lugar y demás circunstancia en donde serán recibidas las postulaciones de los candidatos, el acto de postulación de candidaturas será público, en la sede del sindicato o en donde se establezcan la Comisión Electoral Sindical y las Sub Comisiones Electorales Seccionales. De los cuales se encargarán de hacer suficiente difusión sobre el proceso electoral y los candidatos que se postulen, así como determinar los lapsos entre los cuales los candidatos podrán realizar su propia propaganda.

PARTE V

DEL REGISTRO ELECTORAL

ARTÍCULO 84: La Comisión Electoral Sindical emitirá un Registro Electoral preliminar de Miembros Afiliados al Sindicato, para su debida publicación, el cual se formara sobre la base del listado de trabajadores y trabajadoras afiliados presentada por el Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista - INCES (**SINTRAINCES**) a la Oficina de Registro Nacional de Organizaciones Sindicales del Ministerio del Poder Popular para el Trabajo (RNOS) y que verifique la Comisión Electoral Sindical. La Comisión Electoral Publicará el Registro preliminar en las carteleras del Sindicato y en los centros de trabajo de acuerdo con lo establecido en el correspondiente proyecto electoral. La impugnación del Registro Electoral preliminar, una vez publicado, deberá interponerse ante la Comisión Electoral Sindical, en el lapso establecido en el cronograma electoral. La Comisión Electoral Sindical deberá resolver la impugnación del registro preliminar en un lapso de cinco (5) días hábiles siguientes, y una vez cerrado el lapso de impugnaciones se efectuarán las inclusiones, exclusiones o correcciones a que hubiere lugar y se procederá a la publicación del Registro Electoral definitivo.

ARTÍCULO 85: La Comisión Electoral exigirá con suficiente anticipación al Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista INCES (**SINTRAINCES**), las nóminas de afiliados respectivas, cuya remisión está obligado a cumplir para los efectos de la elaboración definitiva del registro de electores

ARTÍCULO 86: La Comisión Electoral organizará a partir del registro de electores los cuadernos de votación con las siguientes especificaciones: a. Tendrán un máximo CIEN (100) electores b. Serán válidos para un solo proceso electoral. c. Deberán Contener los siguientes datos: 1. Número correlativo de electores. 2. Nombre y Apellido del elector 3. Cédula de Identidad del elector 4. Espacio para firmar el votante 5. Espacio para estampar el sello (VOTO) 6. Espacio para estampar huella dactilar

PARTE VI

DE LAS POSTULACIONES

ARTÍCULO 87: Toda postulación al Comité Ejecutivo Nacional y al Tribunal Disciplinario del Sindicato deberá ser presentada ante la Comisión Electoral Nacional y contar con el apoyo de por lo menos cien cincuenta (150) miembros activos y solventes del Sindicato de por lo menos 5

entidades federales. Toda postulación a las Coordinaciones Seccionales deberá ser presentada ante la Sub Comisión Electoral Regional y contar con el apoyo de por lo menos treinta (30) miembros activos y solventes del Sindicato trabajadores de la entidad federal en donde se presente la postulación. Dichas postulaciones deberán ser presentadas en original y cinco (5) copias las cuales deberán ser distribuidas así: Original y tres (3) copias para la Comisión Electoral Nacional, la primera (1) copia para la Sub Comisión Electoral Regional, la segunda (2) copia para los postulantes Dicha postulación deberá contener:

1. Número de planilla
2. Ámbito Electoral.
3. Nombres y Apellidos de los Candidatos a elegir
4. Número de la Cedula de Identidad
5. Cargo a ocupar en la plancha
6. Firma
7. Firmas en apoyo a la postulación
8. Declaración Jurada de Patrimonio (Solo para aquellas personas que aspiren repetir en un cargo dentro de la directiva nacional o regional)
9. Aceptación de la postulación debidamente firmada por el postulado.
10. Dirección y teléfono del postulante
11. Recuadro para constancia de recepción
12. Recuadro de admisión o rechazo de postulaciones

Queda terminantemente prohibido presentar planchas a nombre de tendencias políticas partidistas, así como la utilización de siglas y eslogan electorales de carácter político

ARTÍCULO 88: El lapso de postulación será establecido por la Comisión Electoral en el cronograma electoral.

ARTÍCULO 89: Las planillas de postulaciones serán presentadas en planchas y de forma uninominal con sus respectivos duplicados, que a tal efecto elaborará y distribuirá la Comisión Electoral.

ARTÍCULO 90: Al momento de presentar postulaciones, la comisión electoral las revisará y devolverá a los interesados sus duplicados, advirtiéndole sobre los documentos que faltaran si fuere el caso, para que los mismos sean consignados dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación, a fin de consignar los documentos faltantes.

ARTÍCULO 91: La Comisión Electoral dentro de los cuatro (4) días continuos a la presentación de postulaciones con los documentos exigidos, se pronunciará sobre la admisión o rechazo de las mismas y publicará la correspondiente decisión en los medios a su alcance, la cual si es negativa debe ser motivada. El rechazo a una postulación no impide al interesado, presentar nueva postulación siempre y cuando se encuentre dentro del lapso de postulaciones.

ARTÍCULO 92: Contra las decisiones de la Comisión Electoral, podrán los interesados recurrir en alzada ante los órganos administrativos o contenciosos competentes.

ARTICULO 93: Vencido el lapso de postulaciones, la Comisión Electoral levantará y publicará por los medios a su alcance, el acta de cierre de postulaciones admitidas con sus respectivos integrantes.

ARTÍCULO 94: Si durante el lapso previsto para el acto de postulación se presenta una sola plancha, para los cargos a elegir por sistema de planchas, el proceso electoral continuará hasta el final conforme al proyecto y cronograma electoral elaborado por la Comisión Electoral.

ARTÍCULO 95: Todos los electores tienen derecho a postular o ser postulado siempre y cuando cumplan con los requisitos estatutarios y las normas electorales.

ARTÍCULO 96: El representante de cada grupo electoral nominal o por planchas, así como el testigo de mesa podrán dejar constancia en acta sobre las irregularidades que observen en las postulaciones, así como en todo el proceso de elecciones, debidamente firmada por el denunciante y remitida a la Comisión Electoral.

ARTÍCULO 97: Los afiliados o afiliadas electos para los cargos de los distintos órganos de la Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista INCES (**SINTRAINCES**), están obligados a presentar declaración jurada de bienes por ante la Contraloría General de la República.

ARTÍCULO 98: Vencido el lapso de postulaciones, la Comisión Electoral levantará y publicará por los medios a su alcance, el acta de cierre de postulaciones admitidas con sus respectivos integrantes.

ARTÍCULO 99: Todos los electores tienen derecho a postular o ser postulado siempre y cuando cumplan con los requisitos estatutarios y las normas electorales.

ARTÍCULO 100: La Comisión Electoral dentro de los cuatro (4) días continuos a la presentación de postulaciones con los documentos exigidos, se pronunciará sobre la admisión o rechazo de las mismas y publicará la correspondiente decisión en los medios a su alcance, la cual si es negativa debe ser debidamente justificada. El rechazo a una postulación no impide al interesado, presentar nueva postulación siempre y cuando se encuentre dentro del lapso de postulaciones.

ARTÍCULO 101: El miembro afiliado que haya renunciado a su condición de Directivo del Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista INCES (**SINTRAINCES**), y posteriormente pretenda postularse de nuevo requerirá de autorización escrita firmada por el Comité Ejecutivo Nacional (CEN), la Comisión Electoral Nacional y el Tribunal Disciplinario.

ARTÍCULO 102: La propaganda electoral deberá ajustarse a las más elementales normas de respeto y consideración. En consecuencia, la misma no podrá contener alusiones que atenten contra el decoro y la dignidad de la persona humana o que ponga en tela de juicio el prestigio y buen nombre de la organización sindical y de los candidatos en planchas sindicales.

ARTÍCULO 103: El método para elegir a los Integrantes del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), de las Coordinaciones Seccionales y del Tribunal Disciplinario, tantos principales como vocales, se harán a través de los sistemas **UNINOMINAL, PLANCHA O LISTA** y serán de la siguiente manera:

a) La postulación al Comité Ejecutivo Nacional, en los cargos de **Presidente, Secretario General, Coordinador Nacional de Organización y Finanzas, Coordinador Nacional de Reclamos y Conflictos Laborales, Coordinador Nacional de Salud, Seguridad Laboral, Eventos, Cultura y Deporte, Coordinador Nacional de Formación Laboral y Sindical**, total Seis (6), y la postulación de las Coordinaciones Seccionales, en los cargos de **Secretario General Seccional, Coordinador Seccional de Organización y Finanzas, Coordinador Seccional de Reclamos y Conflictos Laborales**, total tres (3), se harán a través del **SISTEMA UNINOMINAL**, resultando electos los aspirantes a cada cargo que mayor votación obtuviere, en consecuencia, los perdedores no ocuparan ninguno de los cargos a elegir.

b) La postulación al Comité Ejecutivo Nacional, en los cargos de **Coordinador Nacional de Actas y Correspondencias, Coordinador Nacional de Comunicación y Redes Sociales, Coordinador Nacional de Jubilados, Vocal N° 1, Vocal N° 2**, total Cinco(5), y la postulación de las Coordinaciones Seccionales, en los cargos de **Coordinador Seccional de Salud, Seguridad**

Laboral Eventos, Cultura y Deporte, Coordinador Seccional de Jubilados, Vocal, total Tres (3), se harán a través del **SISTEMA PLANCHA O LISTA**, resultando electos en estos cargos, los aspirantes de la **PLANCHA o LISTA** que mayor votación obtuviere, respetando siempre la representación de la minoría por el método **D'Hondt**

La postulación al Tribunal Disciplinario, en los cargos de **Presidente, Vicepresidente; Secretario, Suplente N°1, Suplente N°2, total cinco (5)**, se harán a través del **SISTEMA UNINOMINAL**, resultando electos los aspirantes a cada cargo que mayor votación obtuviere, en consecuencia, los perdedores no ocuparán ninguno de los cargos a elegir

PARTE VII

DE LA CAMPAÑA ELECTORAL

ARTÍCULO 104: La propaganda electoral iniciará y cesará el día y hora acordados por la Comisión Electoral Sindical. Los aspirantes a ocupar cargos en el Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato en las Coordinaciones Seccionales y en el Tribunal Disciplinario, tendrá derecho a propaganda electoral. No se aceptará ningún tipo de propaganda a nombre de tendencias políticas partidistas, así como la utilización de siglas y eslogan electorales de carácter político. La propaganda electoral deberá ajustarse a las más elementales normas de respeto y consideración.

La propaganda electoral debe ajustarse a normas de respeto y consideración. En consecuencia, la misma no podrá contener alusiones que atenten contra el decoro y la dignidad de la persona humana o que ponga en tela de juicio el prestigio y buen nombre del Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista INCES (**SINTRAINCES**), y de los candidatos o candidatas que participen en el proceso electoral. 5 días hábiles

Las Sub Comisiones Electorales Seccionales proveerá a los candidatos con la Boleta de votación, las cuales deberán estar con sello que indique Anuladas, para que las mismas sean mostradas a los electores.

ARTÍCULO 105: En la campaña electoral se utilizará exclusivamente lemas sindicales, reivindicativos y principios programáticos derivados de tesis, resoluciones y acuerdos Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista INCES (**SINTRAINCES**),

ARTÍCULO 106: La campaña se realizará según lo previsto en el cronograma electoral elaborado por la comisión electoral de acuerdo con las disposiciones legales y estatutarias vigentes y conforme a las presentes normas electorales.

PARTE VIII

DE LAS MESAS DE VOTACIONES

ARTÍCULO 107: Las mesas electorales son órganos subalternos de la Comisión Electoral designados por acuerdo a sus lineamientos y organizarán todas las actividades del acto de votación, cesando en sus funciones una vez levantada el acto de votación y escrutinio correspondiente.

ARTÍCULO 108: Los Miembros de las mesas electorales serán designados por la Comisión Electoral con suficiente anticipación y estará integrada de modo que garantice la imparcialidad y transparencia de sus decisiones para que en ningún caso haya una representación dominante en el proceso eleccionario.

ARTÍCULO 109: Las mesas electorales estarán integradas por un miembro principal y su respectivo suplente en representación de las postulaciones nominales o por planchas que participen en el proceso electoral, además cada plancha postulara un testigo por mesa electoral.

ARTÍCULO 110: Las mesas electorales una vez designadas, deberán instalarse en el lugar, día y hora fijada en el cronograma electoral.

ARTÍCULO 111: Son atribuciones de los miembros de las mesas electorales. 1. Inspeccionar el local donde funcionara a los fines de garantizar las mejores condiciones a los electores. 2. Fijar en la puerta del local donde funcionara la mesa electoral, la nómina de electores, y las planchas participantes en el proceso electoral con su respectiva integración y número de identificación con tres (3) días de anticipación a la fecha del acto de votación. 3. Presidir actos de instalación, votación y levantar el acta correspondiente a los mismos. Garantizar el secreto del voto a los electores. 4. Una vez finalizado el acto de votación, realizar el escrutinio y levantar el acta correspondiente y 5. Remitir una vez finalizado el escrutinio las actas originales de instalación, votación y resultados electorales.

PARTE IX

DEL ACTO DE VOTACION Y ESCRUTINIO

ARTÍCULO 112: El acto de votación se regirá por los Estatutos del Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista INCES (**SINTRA INCES**), la presente normativa Electoral y las disposiciones constitucionales y legales vigentes.

ARTÍCULO 113: El proceso de votación no podrá durar más de ocho (8) horas, comprendida desde las ocho de la mañana (08:00 a.m.), hasta las cuatro de la tarde (04:00 a.m.) Los representantes de las mesas electorales, en el momento de su instalación, procederá en hacer público, mostrar y sellar las urnas electorales dejando una ranura suficiente para introducir la papeleta de votación y luego firmará la banda con que fuere cerrada, para garantizar la pureza del proceso. Se procederá a firmar el acta de Inicio de Votación y en voz alta clara, se abrirá el proceso para que los electores puedan sufragar. El conteo y escrutinio de los votos, se efectuará a la vista de los miembros afiliados presentes en cada una de las mesas.

ARTÍCULO 114: La Comisión Electoral Sindical fijara de acuerdo al cronograma electoral, la fecha y hora para el acto de votación. Las mesas electorales se constituirán en el local determinado a tal efecto con su miembro y testigos electorales, dejando constancia en el acta de votación y escrutinios.

ARTÍCULO 115: El único documento válido para poder ejercer el voto es la cédula de identidad laminada correspondiente al elector, aunque este vencida y será conformada con el cuaderno de votación elaborado para el derecho al voto.

ARTÍCULO 116: Cada elector para votar se presentará individual y voluntariamente en la mesa electoral que le corresponde y se identificará con su cedula de identidad, la cual será confirmada con el cuaderno de votación validada por la Comisión Electoral Sindical, en caso de no aparecer en el cuaderno de votación, el trabajador afiliado podrá sufragar presentando el último recibo de cobro como constancia de estar afiliado, se procederá a levantar un acta y la misma se agregará al cuaderno de votación, cumpliendo con el lapso establecido por la Comisión Electoral Sindical sobre los electores que pueden sufragar.

ARTÍCULO 117: El acto de votación termina a la hora establecida por la Comisión Electoral Sindical en el cronograma electoral, anunciándose en voz alta, a menos que haya electores por votar, en cuyo caso la mesa electoral debe permanecer funcionando hasta que voten todos los electores en cola en espera para ejercer su voto correspondiente.

ARTÍCULO 118: Para el acto de Votación, las Sub Comisiones Electorales Seccionales proveerá a las mesas electorales con las respectivas papeletas de votación, las cuales deberán estar selladas

con la contraseña que adopte la Comisión Electoral Sindical, así mismo suministrará cuadernos de votación, sellos, urnas electorales. La nómina de los trabajadores afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista INCES (**SINTRAINCES**), que sufragarán y todo el material necesario para llevar el buen término el proceso de votación, se acondicionará el lugar de votación para que el elector se encuentre solo al momento de emitir su voto y en el trayecto entre la mesa y sitio acondicionado para la operación.

ARTÍCULO 119: Al finalizar el acto de votación, el presidente de la mesa electoral anunciará la realización del escrutinio asentado en la misma: • Todo lo relativo a la constitución de la mesa electoral • Identificación de su presidente, miembros y testigos electorales presente. • Hora en que termina la votación • Número de electores que votaron. • Número de boletas depositadas. • Número de votos nulos. • Votos adjudicados a cada candidatura. • Las observaciones que hubiera lugar • El presidente, los miembros y testigos electorales presente deberán firmar el acta de votación y escrutinios.

ARTÍCULO 120: Cada mesa electoral debe remitir a la Comisión Electoral, los instrumentos de votación con las correspondientes actas de votación y escrutinios, dentro del plazo establecido en el cronograma electoral.

ARTÍCULO 121: Los instrumentos de votación utilizados se conservarán por un lapso de cuarenta y cinco (45) días contados a partir de la fecha en que se realizó el acto de votación hasta que el acto de escrutinio quede definitivamente firme, para garantizar los recursos de alzada conformidad con lo previsto en las disposiciones legales, estatutarias y reglamentos pertinentes. A tales efectos, los instrumentos electorales se preservarán en recipientes precintados, sellados y firmados por los miembros y testigos electorales presentes, depositándoles en locales que garanticen su seguridad. La Comisión Electoral será responsable de la conservación de los instrumentos electorales y establecerá los mecanismos y procedimiento que permitan garantizar su identificación e integridad del material utilizado en cada mesa electoral.

PARTE X

DE LA TOTALIZACION, ADJUDICACION Y PROCLAMACION

ARTÍCULO 122: La Comisión Electoral Sindical totalizará en acto público el número de votos que consten en actas recibidas de las mesas electorales levantándose las correspondientes actas de totalización de votos, la cual deba especificar los siguientes datos: • Número de votantes • Número de votos válidos • Número de votos nulos • Número de abstenciones • Cocientes electorales • Adjudicación de cargo.

ARTÍCULO 123: CRITERIOS PARA LA NULIDAD DEL VOTO:

Sera nulo el voto cuando:

- Aparezcan marcados en la elección uninominal más de un voto para el mismo cargo a elegir
- Aparezcan marcados un número superior a la cantidad de cargos a elegir
- Aparezcan marcados un número inferior a la cantidad de cargos a elegir, en cuyo caso los votos no marcados serán nulos
- La boleta electoral se encuentre mutilada o destruida con pérdida de sus datos esenciales que no permita determinar la intención del voto
- No aparezca seleccionado en la boleta electoral ningún voto marcado
- Aparezca marcada la boleta electoral fuera del ovalo y no se pueda determinar la intención del voto

ARTÍCULO 124: Para la adjudicación de los cargos del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), de las Coordinaciones Seccionales y del Tribunal Disciplinario La Comisión Electoral Sindical se aplicará el sistema de planchas, con la representación proporcional mediante el cociente electoral, cuyo procedimiento es el siguiente: Se divide el total de votos válidos entre el número de cargos a elegir en cada organismo que conforma la estructura del Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista INCES (**SINTRA INCES**), para determinar cuántos votos se requieren para adjudicación de un cargo luego se divide el total del voto correspondiente a la plancha ganadora entre el cociente electoral, operación aritmética que determinará cuantos cargos directos, consecutivos le corresponde a la referida plancha. En el caso de los cargos a elegir de manera nominal, por el sistema de personalización del voto, los cargos que sean de forma uninominal la adjudicación será por la obtención de mayor votación.

ARTÍCULO 125: Los miembros del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), de las Coordinaciones Seccionales y del Tribunal Disciplinario que resulten electos, tomarán posesión de sus respectivos cargos inmediatamente después de concluido el escrutinio de votos y para la proclamación de los electos, el acto de juramentación estará a cargo de la Comisión Electoral del Sindicato. Asimismo, deberán hacer Declaración Jurada de Bienes al asumir sus respectivos cargos.

ARTÍCULO 126: Los miembros del Comité Ejecutivo Nacional y de las Coordinaciones Seccionales salientes estarán obligados a entregar a la nuevas Directivas del Comité Ejecutivo Nacional y Coordinaciones Seccionales Electas, todo lo relacionado con la administración de los recursos económicos, bienes muebles e inmuebles y demás propiedades del Sindicato, en el término improrrogable de, treinta (30) días después de haber concluido el Proceso Electoral y para el caso de no dar cumplimiento a esta disposición, el Comité Ejecutivo Nacional Electo, acudirá a las Autoridades competentes a los fines de demandar la entrega inmediata de los recaudos y bienes antes señalados, por ser estos de la exclusiva propiedad del Sindicato.

ARTÍCULO 127: Luego de haber cumplidos con todas las fases y lapsos del proceso de votación, la Comisión Electoral Sindical proclamará al Comité Ejecutivo Nacional, al Tribunal Disciplinario y a las Coordinaciones Seccionales electas y Los miembros que resulten electos, tomarán posesión de sus respectivos cargos inmediatamente después de concluido el escrutinio de votos y para la proclamación de los electos, el acto de juramentación estará a cargo de la Comisión Electoral del Sindicato. Asimismo, deberán hacer Declaración Jurada de Bienes al asumir sus respectivos cargos.

Los miembros del Comité Ejecutivo Nacional y de las Coordinaciones Seccionales salientes estarán obligados a entregar a la nuevas Directivas del Comité Ejecutivo Nacional y Coordinaciones Seccionales Electas, todo lo relacionado con la administración de los recursos económicos, bienes muebles e inmuebles y demás propiedades del Sindicato, en el término improrrogable de, treinta (30) días después de haber concluido el Proceso Electoral y para el caso de no dar cumplimiento a esta disposición, el Comité Ejecutivo Nacional Electo, acudirá a las Autoridades competentes a los fines de demandar la entrega inmediata de los recaudos y bienes antes señalados, por ser estos de la exclusiva propiedad del Sindicato.

ARTÍCULO 128: Todo lo no precisado en el presente reglamento, será Resuelto por la Comisión Electoral Sindical, siempre en procura de garantizar el ejercicio y la participación democrática de los trabajadores afiliados.

NOTIFICACIÓN AL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO Y A LAS AUTORIDADES DEL INCES

ARTÍCULO 129: La Comisión Electoral Sindical conjuntamente con el nuevo Comité Ejecutivo Nacional, dentro de los 30 días siguientes de la Votaciones, Notificará al Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo, la documentación relativa al proceso realizado, la constitución de las nuevas autoridades del sindicato, a los fines del Reconocimiento de resultados así mismo notificará a las autoridades del INCES sobre los resultados electorales.

CAPÍTULO XIV

COMITÉ DE TRABAJO PERMANENTES O PROVISORIOS

ARTÍCULO 130: DE LOS COMITÉ DE TRABAJO PERMANENTES O PROVISORIOS: El Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista – INCES “SINTRAINCES”, puede decidir la constitución de los Comités de Trabajo permanentes o provisorios, nacionales o regionales, que considere necesario para la promoción o el estudio de algunos temas específicos y con el propósito de abordar temas y/o sectores de trabajadores y de trabajadoras que por su transcendencia e importancia son de interés operativo para el Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista – INCES “SINTRAINCES”, para sus acciones sindicales.

Los Comités de Trabajo permanentes o provisorios, nacionales, tienen carácter de órgano consultivo del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista – INCES “SINTRAINCES” y sus conclusiones y recomendaciones serán presentadas al Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista – INCES “SINTRAINCES” para la adopción de decisiones. Una vez aprobados los presentes Estatutos, se procederá a la conformación de los siguientes Comité de Trabajo Permanente nacionales y regionales.

1. De la Mujer, Equidad de Género y Familia.
2. Juventud Trabajadora.
3. Trabajadores y Trabajadoras LGBTIQ.
4. Trabajadores y Trabajadoras con discapacidad.
5. Para la Formación Profesional

Cada una de las Coordinaciones Seccionales del Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista – INCES “SINTRAINCES”, deberá promover en el estado y entre sus miembros afiliados, la conformación de un Comité Regional de la Mujer, Equidad de Género y Familia, de Juventud Trabajadora y de Trabajadores y Trabajadoras LGBTIQ, el cual designará dentro de su seno, es decir, dentro de los miembros de cada uno de los Comités a un (1) representante principal y a un (1) suplente para que lo represente y quienes junto a dos (2) representantes designados por el Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista – INCES “SINTRAINCES” conformaran el los Comités Nacionales de Trabajo Permanente de la Mujer, Equidad de Género y Familia, de Juventud Trabajadora, de Trabajadores y Trabajadoras LGBTIQ y de Trabajadores y Trabajadoras con discapacidad.

ARTÍCULO 131: DE COMITÉ DE TRABAJO PERMANENTES DE LA MUJER, EQUIDAD DE GÉNERO Y FAMILIA. El Comité de Trabajo Permanentes de la Mujer, Equidad de Género y Familia del Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista – INCES “SINTRAINCES” tiene como objetivo principal hacer respetar los derechos de la

mujer trabajadora con convicción y firmeza generando equidad y respeto en las funciones que desempeña la mujer en las distintas estructuras laborales, sociales y sindicales. Organizar a la mujer trabajadoras del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista – INCES para que defina y ejecute acciones en la lucha por los derechos de las mujeres, estableciendo responsabilidades individuales y colectivas, según capacidades y experticias de sus miembros, actuando con convicción social para formar el comité de mujeres nacional o regional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista – INCES “SINTRAINCES. Procurar el fortalecimiento del Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista – INCES “SINTRAINCES preparando a las Mujeres para la defensa de sus derechos y para la lucha por un espacio, que le brinde la equidad de Género, en los espacios sindicales diarios, con alto nivel de incidencia y representatividad local, nacional e internacional.

Se constituirá un Comité Seccional de la Mujer, Equidad de Género y Familia en cada entidad federal en donde del Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista – INCES “SINTRAINCES mantenga una Coordinación Seccional, donde podrán participar todas las trabajadoras afiliadas al sindicato, cada Comité Seccional de la Mujer, Equidad de Género y Familia elegirá de entre sus integrantes a dos trabajadoras para que represente al Comité Seccional de la Mujer, Equidad de Género y Familia en el Comité Nacional Comité Seccional de la Mujer, Equidad de Género y Familia

Para todos los fines y efectos legales el Comité de Trabajo Permanentes de la Mujer, Equidad de Género y Familia tendrá las siguientes atribuciones y deberes:

- a. Brindar apoyo a la mujer, al respeto, dignidad y a la superación de todas las mujeres afiliadas al Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista – INCES “SINTRAINCES.
- b. Velar por el cumplimiento del plan de acción del Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista – INCES “SINTRAINCES. en pro de los beneficios de la juventud trabajadora del INCES bajo la supervisión del Comité Ejecutivo Nacional de SINTRAINCES.
- c. Promover la participación de las mujeres tanto en el Comité Ejecutivo Nacional como en las Juntas Directivas Seccionales del Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista – INCES “SINTRAINCES.
- d. Realizar campañas a favor de los derechos de la mujer, promover el fortalecimiento de los espacios de las mujeres tanto en el Comité Ejecutivo Nacional como en las Juntas Directivas Seccionales del Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista – INCES “SINTRAINCES.
- e. Luchar por prevenir controlar y erradicar la violencia contra la mujer y la familia.
- f. Brindar a las mujeres asesorías legales que les permita conocer sus derechos y deberes en la sociedad.
- g. Dotar a las mujeres de herramientas que le permitan incursionar en el mundo laboral con una equidad de género e igualdad de reivindicaciones.
- h. Atender lo relacionado con las mujeres trabajadoras afiliadas al Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista – INCES “SINTRAINCES en los ámbitos políticos, sociales, económicos laborales y jurídicos.
- i. Trabajar para contribuir a alcanzar la igualdad y paridad de género.

- j. Desarrollar las propuestas y acciones que garanticen la transversalidad de la política de género en los ámbitos sindical socio laboral y sociopolítico.
- k. Pugnar por la conciliación entre el trabajo y la vida familiar que permita el desarrollo pleno de las personas.
- l. Promover la Formación y la Capacitación en temas estratégicos para el avance de la equidad de género en las estructuras sindicales y en la sociedad.
- m. Promover afiliación sindical de las mujeres su formación sociopolítica y la debida participación distintas instancias del Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista – INCES “SINTRAINCES.
- n. Promover Alianzas estratégicas con Organizaciones Civiles, que tengan como norte la defensa de los derechos de la mujer.
- o. Representar y ejercer la vocería de las mujeres trabajadoras del INCES por ante la Coordinación Seccional del Sindicato y el Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista – INCES “SINTRAINCES.
- p. Divulgar, visualizar a través de la Coordinación Nacional de Comunicación y Redes Sociales del Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista – INCES “SINTRAINCES todas las actividades y acciones realizadas por el Comité de Trabajo Permanentes de la Mujer, Equidad de Género y Familia.
- q. Representar por delegación de la Coordinación Seccional o del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista – INCES “SINTRAINCES, a la mujer trabajadora del INCES en los distintos foros, talleres, eventos o. en cualquier acto público o privado, en el cual participe el Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista – INCES “SINTRAINCES.
- r. Presentar dentro del último trimestre de cada año ante el Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista – INCES “SINTRAINCES el plan de acción del Comité de Trabajo Permanentes la Mujer, Equidad de Género y Familia del INCES.
- s. Presentar ante el Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista – INCES “SINTRAINCES el informe de gestión del Comité de Trabajo Permanentes la Mujer, Equidad de Género y Familia.
- t. Cumplir y hacer cumplir los presentes estatutos, así como también los acuerdos y resoluciones emanadas del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista – INCES “SINTRAINCES y demás Leyes de la República Bolivariana de Venezuela

ARTÍCULO 132: DE COMITÉ DE TRABAJO PERMANENTES DE JUVENTUD TRABAJADORA.

El Comité Permanente de Juventud Trabajadora del Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista – INCES “SINTRAINCES” tiene por objetivos representar y formar a la juventud trabajadora del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista – INCES a nivel nacional, con un carácter democrático, inclusivo, solidario, combativo y pluralista, luchando por la promoción y defensa de sus derechos e intereses; así como trasladar las propuestas e inquietudes de los jóvenes al Comité Ejecutivo Nacional de Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista – INCES “SINTRAINCES” y a las autoridades del INCES.

Desarrollar los principios previstos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, para lo cual promoverá iniciativas y actividades cuyo fin sea facilitar la participación del joven en la sociedad de manera proactiva, eficiente e influyente, de igual manera promover el desarrollo cultural, artístico, cívico, solidario e intercultural. También busca ser innovador y determinate la promoción de políticas educativas, formativas y en materia de empleos para la juventud, así como de creación de empleos productivos con derechos, con programas encaminados a la orientación laboral.

A los efectos del Comité Permanente de Juventud Trabajadora del Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista – INCES “SINTRAINCES” se consideran jóvenes a las personas naturales correspondientes al ciclo evolutivo de vida hasta los 35 años de edad, que por sus características propias se considera la etapa transitoria hacia la adultez.

Para todos los fines y efectos legales el Comité de Trabajo Juventud tendrá las siguientes atribuciones y deberes:

- a. Brindar apoyo a la Juventud Trabajadora, al respeto, dignidad y a la superación de toda la juventud trabajadora afiliada al Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista – INCES “SINTRAINCES.
- b. Velar por el cumplimiento del plan de acción del Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista – INCES “SINTRAINCES. en pro de los beneficios de la juventud trabajadora del INCES bajo la supervisión del Comité Ejecutivo Nacional de SINTRAINCES.
- c. Promover la participación de la juventud trabajadora tanto en el Comité Ejecutivo Nacional y en las Juntas Directivas Seccionales del Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista – INCES “SINTRAINCES.
- d. Realizar campañas a favor de la juventud trabajadora, promover el fortalecimiento de los espacios de la juventud trabajadora en el Comité Ejecutivo Nacional y en las Juntas Directivas Seccionales de Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista – INCES “SINTRAINCES.
- e. Involucrarse activamente en los asuntos políticos, económicos, sociales, culturales, jurídicos para elevar las oportunidades de formación y acceso efectivo al trabajo decente, reducir el desempleo y la precariedad a la que está sometida la juventud trabajadora del país.
- f. Promover la participación, formación y militancia sindical comprometida de los/as jóvenes, así como el acceso a las instancias de representación sindical y la transversalidad de la política de juventud de la Central en todo el quehacer organizativo de las Organizaciones afiliadas.
- g. Implementar las acciones en materia de juventud.
- h. Lograr una participación activa y sistemática de los y las jóvenes afiliados/as al Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista – INCES “SINTRAINCES” que los prepare para una mejor acción sindical juvenil que contribuya con el fortalecimiento sindical y la defensa de los derechos laborales de la juventud trabajadora.
- i. Formular conjuntamente con la Coordinación Nacional de Formación Laboral y Sindical Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista – INCES “SINTRAINCES” programas de Formación de Juventud sobre: trabajo decente, vida digna, participación sindical, estrategias de organización y afiliación de las personas jóvenes trabajadoras.
- j. Promover la formación y capacitación en temas estratégicos para el avance de la equidad de género en las estructuras sindicales y en la sociedad.

- k. Dotar a los jóvenes trabajadores de herramientas que le permitan incursionar en el mundo laboral con una equidad de reivindicaciones.
- l. Atender lo relacionado a juventud trabajadora en los ámbitos políticos, sociales, económicos laborales y jurídicos.
- m. Desarrollar las propuestas y acciones que garanticen la transversalidad de la política de género en los ámbitos sindical socio laboral y sociopolítico.
- n. Promover afiliación sindical de la juventud trabajadora su formación sociopolítica la debida participación distintas instancias Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista – INCES “SINTRAINCES.
- o. Promover Alianzas estratégicas con Organizaciones Civiles, que tengan como norte la defensa de los derechos de la juventud trabajadora.
- p. Representar y ejercer la vocería de la juventud trabajadora del INCES por ante la Coordinación Seccional del Sindicato y el Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista – INCES “SINTRAINCES.
- q. Divulgar, visualizar a través de la Coordinación Nacional de Comunicación y Redes Sociales del Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista – INCES “SINTRAINCES todas las actividades y acciones realizadas por el Comité de Trabajo Permanentes del Comité Permanente de Juventud Trabajadora.
- r. Representar por delegación de la Coordinación Seccional o del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista – INCES “SINTRAINCES, a la Juventud Trabajadora del INCES en los distintos foros, talleres, eventos o. en cualquier acto público o privado, en el cual participe el Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista – INCES “SINTRAINCES.
- s. Presentar dentro del último trimestre de cada año ante el Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista – INCES “SINTRAINCES el plan de acción del Comité de Trabajo Permanentes de Juventud Trabajadora del INCES.
- t. Presentar ante el Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista – INCES “SINTRAINCES el informe de gestión del Comité de Trabajo Permanentes de Juventud Trabajadora.
- u. Cumplir y hacer cumplir los presentes estatutos, así como también los acuerdos y resoluciones emanadas del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista – INCES “SINTRAINCES y demás Leyes de la República Bolivariana de Venezuela

ARTÍCULO 133: DEL COMITÉ DE TRABAJO PERMANENTES DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS LGBTIQ. El Comité Permanente de Trabajadores y Trabajadoras LGBTIQ del Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista – INCES “SINTRAINCES”, tiene el deber promover la participación, agrupar, representar, formar, y defender los derechos humanos y civiles de los trabajadores y trabajadoras LGBTIQ del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista – INCES a nivel nacional, con un carácter autónomo, democrático, inclusivo, solidario, combativo y pluralista; luchando por la promoción y defensa de sus derechos e intereses de Trabajadores y Trabajadoras LGBTIQ. Por ello su labor es contribuir a la construcción de una sociedad libre de todo prejuicio y discriminación. Al mismo tiempo coadyuvar en la construcción de una justicia social que incluya los derechos de los

trabajadores y trabajadoras sexos diversos, con derechos sindicales de organización, como derecho humano universal

Para todos los fines y efectos legales el Comité de Trabajo Permanentes de trabajadores y trabajadoras LGBTIQ tendrá las siguientes atribuciones y deberes:

a. Brindar apoyo a los trabajadores y las trabajadoras LGBTIQ, al respeto, dignidad y a la superación de todos los trabajadores y las trabajadoras LGBTIQ afiliada al Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista – INCES “SINTRAINCES.

b. Velar por el cumplimiento del plan de acción del Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista – INCES “SINTRAINCES. en pro de los beneficios de los trabajadores y trabajadoras LGBTIQ del INCES bajo la supervisión del Comité Ejecutivo Nacional de SINTRAINCES.

c. Promover la participación de los trabajadores y las trabajadoras LGBTIQ tanto en el Comité Ejecutivo Nacional y en las Juntas Directivas Seccionales del Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista – INCES “SINTRAINCES.

d. Realizar campañas de sensibilización y concientización sobre los derechos laborales de los trabajadores y de las trabajadoras LGBTIQ, promover la participación e incorporación de los trabajadores y de las trabajadoras LGBTIQ tanto en el Comité Ejecutivo Nacional como en las Juntas Directivas Seccionales del Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista – INCES “SINTRAINCES.

e. Buscar la solución colectiva a los problemas socio laborales que presenten los trabajadores y de las trabajadoras sexo-diverso del INCES a que hubiera lugar utilizando los medios necesarios para lograr los mismos de forma articulada con las Coordinaciones Seccionales de Reclamos y Conflictos Laborales o con la Coordinación Nacional de Reclamos y Conflictos Laborales del Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista – INCES “SINTRAINCES., así como también está facultado para representar y hacer acompañamiento y seguimiento a los procesos de reclamos que hayan surgido como consecuencia de violaciones de los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras LGBTIQ.

f. Asesorar a los miembros afiliados del Sindicato.

g. Cumplir las actividades asignadas por el Comité Ejecutivo Nacional y demás Órganos deliberantes del Sindicato.

h. Promover afiliación sindical de los trabajadores y trabajadoras LGBTIQ del INCES, su formación sociopolítica la debida participación distintas instancias Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista – INCES “SINTRAINCES.

i. Promover Alianzas estratégicas con Organizaciones Civiles, que tengan como norte la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras LGBTIQ

j. Representar y ejercer la vocería de los trabajadores y trabajadoras LGBTIQ del INCES por ante la Coordinación Seccional del Sindicato y el Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista – INCES “SINTRAINCES.

k. Divulgar, visualizar a través de la Coordinación Nacional de Comunicación y Redes Sociales del Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista – INCES “SINTRAINCES todas las actividades y acciones realizadas por el Comité de Trabajo Permanentes de trabajadores y trabajadoras LGBTIQ del INCES.

l. Representar por delegación de la Coordinación Seccional o del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista – INCES “SINTRAINCES, a los Trabajadores y Trabajadoras LGBTIQ del INCES en los distintos foros, talleres, eventos o. en cualquier acto público o privado, en el cual participe el Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista – INCES “SINTRAINCES.

m. Presentar dentro del último trimestre de cada año ante el Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista – INCES “SINTRAINCES el plan de acción del Comité de Trabajo Permanentes de trabajadores y trabajadoras LGBTIQ del INCES.

n. Presentar ante el Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista – INCES “SINTRAINCES. el informe de gestión del Comité de Trabajo Permanentes de trabajadores y trabajadoras LGBTIQ del INCES.

o. Cumplir y hacer cumplir los presentes estatutos, así como también los acuerdos y resoluciones emanadas del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista – INCES “SINTRAINCES y demás Leyes de la República Bolivariana de Venezuela.

ARTÍCULO 134: DEL COMITÉ DE TRABAJO PERMANENTES DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS CON DISCAPACIDAD. El comité de trabajo permanente de trabajadores y trabajadoras con discapacidad. del Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista – INCES “SINTRAINCES” tiene por objetivos representar a los trabajadores y a las trabajadoras del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista – INCES para proponer y crear los medios y mecanismos, que garanticen el desarrollo integral de las personas con discapacidad de manera plena y autónoma, de acuerdo con sus capacidades, el disfrute de los derechos humanos y lograr la integración a la vida familiar, comunitaria y laboral, mediante su participación directa como ciudadanos y ciudadanas activos con plenos de derechos y participación solidaria de la sociedad, la familia y la entidad de trabajo. Estas disposiciones son de orden público.

A los efectos del Comité Permanente de comité de trabajo permanente de trabajadores y trabajadoras con discapacidad del Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista – INCES “SINTRAINCES” se consideran trabajadores y trabajadoras con discapacidad a las personas naturales que por causas congénitas o adquiridas presenten alguna disfunción o ausencia de sus capacidades de orden físico, mental, intelectual, sensorial o combinaciones de ellas; de carácter temporal, permanente o intermitente, que al interactuar con diversas barreras le impliquen desventajas que dificultan o impidan su participación, inclusión e integración a la vida familiar, social y laboral, así como el ejercicio pleno de sus derechos humanos en igualdad de condiciones con los demás.

Se reconocen como personas con discapacidad: Las sordas, las ciegas, las sordociegas, las que tienen disfunciones visuales, auditivas, intelectuales, motoras de cualquier tipo, alteraciones de la integración y la capacidad cognoscitiva, las de baja talla, las autistas y con cualesquiera combinaciones de algunas de las disfunciones o ausencias mencionadas, y quienes padezcan alguna enfermedad o trastorno discapacitante, científica, técnica y profesionalmente calificadas, de acuerdo con la Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud de la Organización Mundial de la Salud

Para todos los fines y efectos legales el comité de trabajo permanente de trabajadores y trabajadoras con discapacidad tendrá las siguientes atribuciones y deberes:

- a. Brindar apoyo a la mujer, al respeto, dignidad y a la superación de todas las mujeres afiliadas al Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista – INCES “SINTRAINCES.
- b. Velar por el cumplimiento del plan de acción del Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista – INCES “SINTRAINCES. en pro de los beneficios de la juventud trabajadora del INCES bajo la supervisión del Comité Ejecutivo Nacional de SINTRAINCES.
- c. Promover la participación de los trabajadores y las trabajadoras discapacitados tanto en el Comité Ejecutivo Nacional y en las Juntas Directivas Seccionales del Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista – INCES “SINTRAINCES.
- d. Realizar campañas de sensibilización y concientización sobre los derechos laborales de los trabajadores y de las trabajadoras discapacitados, promover la participación e incorporación de los trabajadores y de las trabajadoras discapacitados tanto en el Comité Ejecutivo Nacional como en las Juntas Directivas Seccionales del Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista – INCES “SINTRAINCES.
- e. Buscar la solución colectiva a los problemas socio laborales que presenten los trabajadores y de las trabajadoras sexo-diverso del INCES a que hubiera lugar utilizando los medios necesarios para lograr los mismos de forma articulada con las Coordinaciones Seccionales de Reclamos y Conflictos Laborales o con la Coordinación Nacional de Reclamos y Conflictos Laborales del Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista – INCES “SINTRAINCES., así como también está facultado para representar y hacer acompañamiento y seguimiento a los procesos de reclamos que hayan surgido como consecuencia de violaciones de los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras LGBTIQ.
- f. Promover afiliación sindical de los trabajadores y trabajadoras con discapacidad del INCES, su formación sociopolítica la debida participación distintas instancias Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista – INCES “SINTRAINCES.
- g. Promover Alianzas estratégicas con Organizaciones Civiles, que tengan como norte la protección la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras discapacitados
- h. Representar y ejercer la vocería de los trabajadores y trabajadoras discapacitados del INCES por ante la Coordinación Seccional del Sindicato y el Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista – INCES “SINTRAINCES.
- i. Divulgar, visualizar a través de la Coordinación Nacional de Comunicación y Redes Sociales del Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista – INCES “SINTRAINCES todas las actividades y acciones realizadas por el Comité de Trabajo Permanentes de trabajadores y trabajadoras discapacitados del INCES.
- j. Representar por delegación de la Coordinación Seccional o del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista – INCES “SINTRAINCES, a los Trabajadores y Trabajadoras discapacitados del INCES en los distintos foros, talleres, eventos o. en cualquier acto público o privado, en el cual participe el

Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista – INCES “SINTRAINCES.

k. Presentar dentro del último trimestre de cada año ante el Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista – INCES “SINTRAINCES el plan de acción del Comité de Trabajo Permanentes de trabajadores y trabajadoras discapacitados del INCES.

l. Presentar ante el Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista – INCES “SINTRAINCES. el informe de gestión del Comité de Trabajo Permanentes de trabajadores y trabajadoras discapacitados del INCES.

m. Cumplir y hacer cumplir los presentes estatutos, así como también los acuerdos y resoluciones emanadas del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista – INCES “SINTRAINCES y demás Leyes de la República Bolivariana de Venezuela.

n. Atender lo relacionado con trabajadores y las trabajadoras discapacitadas afiliadas al Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista – INCES “SINTRAINCES en los ámbitos políticos, sociales, económicos laborales y jurídicos

ARTÍCULO 135: DEL COMITÉ PARA LA FORMACION PROFESIONAL. El comité de trabajo permanente para la formación profesional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista – INCES “SINTRAINCES” tiene por objetivos asesorar al Comité Ejecutivo Nacional de SINTRAINCES en la presentación de propuestas que permitan preparar, actualizar y desarrollar las capacidades de las personas para el trabajo, cualquiera sea su situación educativa inicial, a través de procesos que aseguren la adquisición de conocimientos científico-tecnológicos y el dominio de las competencias básicas, profesionales y sociales requerido por una o varias ocupaciones definidas en un campo ocupacional amplio, con inserción en el ámbito económico-productivo.

Por formación profesional se entiende todos aquellos estudios y aprendizajes encaminados a la inserción, reinserción y actualización laboral, cuyo objetivo principal es aumentar y adecuar el conocimiento y habilidades de los actuales y futuros trabajadores a lo largo de toda la vida.

La Formación Profesional es el conjunto de acciones que tienen como propósito la formación socio-laboral para y en el trabajo, orientada tanto a la adquisición y mejora de las cualificaciones como a la recualificación de los trabajadores.

Para todos los fines y efectos legales el comité de para la formación profesional tendrá las siguientes atribuciones y deberes:

a. Participar activamente en la defensa de la Formación Profesional, planes formativos Nacionales, ejes de formación, Maestra de Cursos para el resguardo de la existencia y permanencia de los diversos Programas según el área productiva de trabajo.

b. Promover el impulso de las formaciones en las áreas protagónicas y emblemáticas de las diferentes regiones en concordancia con sus capacidades e infraestructuras técnicas formativas.

c. Velar por la vigencia de las oportunidades formativas de la Universidad del Pueblo para que prevalezca la calidad y la excelencia.

d. Impulsar los enlaces de participación internacional del INCES en la CINTERFOR: Centro Interamericano para el desarrollo del conocimiento en la Formación Profesional, a través de nuestras alianzas sindicales y la OIT y procurar intercambios formativos entre SENAI Y SENA y otros homólogos internacionales.

- e. Impulsar el rescate de La Expo Feria Nacional del INCES con la incursión de invitados Internacionales en ciclos de Conferencias y la instauración de Congresos Latinoamericanos de Instituciones de formación técnica y Profesional, con miras a al intercambio de experiencias en la aplicación de estrategias que consoliden e impulsen planes de desarrollo productivo en las diversas áreas de la economía del país.
- e. Promover la activación de Programas Formativos de Turismo en el área Hotelera y de Servicios de Alimentos y Bebidas, Guías de Turismo y Recreación a través de enlaces y Convenios Ministeriales e Internacionales para el impulso de este sector Productivo del país que absorbe los diversos sectores de la economía, además de impulsar mayor número de Formaciones en las áreas agrícolas, salud y todo el sector industrial promoviendo la mano calificada dentro de Venezuela y el mundo.
- f. Propiciar a través de los mecanismos de intercambios interinstitucionales internacionales (INTER3), la incursión de Venezuela a través del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista INCES en una maestra de cursos que se acople a las nuevas tecnologías de punta abriendo la puerta para la preparación técnica de la mano de obra cualificada en nanotecnología, Industria 4.0 y la robótica
- g. Supervisar y recabar a través de los Coordinadores regionales el estatus de los Centros Formativos y el desarrollo de las formaciones en constante comunicación y enlace con los MTP, P.T.P., Gerentes regionales, Jefes de Formación Profesional coordinadores docentes y supervisores
- h. Promover una Ley de Formación Profesional Nacional para reactivar la calidad y la excelencia en los distintos sectores productivos del país, adecuándolos a las exigencias del mundo actual. Garantizar la plataforma de enlace entre la formación de la educación técnica de los Jóvenes y el mundo del trabajo decente a través de un nuevo PNA, además de ser impulsores en las formaciones Universitarias para aumentar los índices de profesionalización en el país y la consecución de acceso a un puesto de trabajo fijo.
- i. Habilitar el Movimiento Nacional de Facilitadores

CAPÍTULO XV

DE LAS CAUSAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES Y PARA LA EXCLUSIÓN DE LOS MIEMBROS AFILIADOS

ARTÍCULO 136: DE LAS CAUSAS PARA LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES: El Tribunal Disciplinario podrá aplicar las sanciones de: amonestación, suspensión o exclusión de los miembros afiliados o afiliadas según la gravedad del caso y por las siguientes causas:

- a. Por violación de los presentes Estatutos, así como también por violación de los Acuerdos y Resoluciones emanados de la Asamblea General o del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato.
- b. Por abrogarse la representación del Sindicato o hacer uso del nombre del mismo, sin la previa autorización de la Asamblea General o del Comité Ejecutivo Nacional.
- c. Por divulgar los asuntos internos del Sindicato.
- d. Por fraude y malversación de los fondos económicos del Sindicato y por la venta o disposición de sus bienes muebles e inmuebles, sin la previa autorización de la Asamblea.
- e. Por falsa acusación contra algún miembro del Sindicato.
- f. Por incumplimiento de los deberes y obligaciones que, según los presentes Estatutos, debe cumplir cada miembro y especialmente cada Directivo del Comité Ejecutivo Nacional.

g. Por faltar tres (3) veces injustificadamente a las Asambleas que se convoquen, o a las reuniones del Comité Ejecutivo Nacional, de las Coordinaciones Seccionales u otro órgano deliberante del Sindicato.

h. Por conducta inmoral o cualquier otro acto contrario a las buenas costumbres y a los principios de la clase trabajadora.

i. Por realizar proselitismo político – partidista en nombre del Sindicato.

ARTÍCULO 137: DEL DERECHO A LA DEFENSA: Los miembros acusados de incurrir en faltas, tendrán derecho a que se les garantice el Debido Proceso y su Derecho a la Defensa, para lo cual podrán hacerse representar por cualquier otro miembro del Sindicato, sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos para ejercer la representación de los procedimientos ventilados por el Tribunal Disciplinario. Todas las acusaciones deberán formularse por escrito y a los acusadores se les tendrá como parte del procedimiento.

ARTÍCULO 138: DEL PROCEDIMIENTO: Recibida una acusación en contra de uno (1), o varios miembros del Sindicato, el Presidente del Tribunal Disciplinario convocará a los miembros principales de este Organismo, para su instalación en el término de Cuarenta y Ocho (48) horas. Instalado y constituido válidamente el Tribunal Disciplinario citará a él o los acusados por escrito, a fines de su comparecencia por ante el Tribunal Disciplinario y para que conozca de las acusaciones que pesan en su contra y formulen los alegatos o defensas que juzgue convenientes, las cuales quedarán contenidas en un acta que a tales efectos levantará el Tribunal Disciplinario. Si él o los acusados no comparecieren a la hora y fecha fijada, deberán justificarlo dentro de los cinco (5) días continuos siguientes para ser citado nuevamente y si no comparecieren a la segunda citación o no justificaren su incomparecencia a la primera, se tendrá por Confesos y el TRIBUNAL Disciplinario aplicará la sanción que juzgue conveniente.

ARTÍCULO 139: DEL LAPSO PROBATORIO: Después de escuchar los alegatos o defensas invocadas por él o los acusados, el Tribunal Disciplinario, abrirá una articulación probatoria de ocho (8) días hábiles, de los cuales los tres (3) primeros serán para promover las pruebas y los cinco (5) restantes para la evacuación de las mismas y en tal sentido serán procedentes todos los medios de pruebas establecidos en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

ARTÍCULO 140: FIN DEL PROCEDIMIENTO: Las conclusiones de las partes se presentarán al Tribunal Disciplinario, de forma oral y pública, al Tercer (3) día hábil después de terminada la evacuación de las pruebas, y dentro de los siete (7) días hábiles siguientes, el Tribunal Disciplinario dictará su decisión, quedando a salvo el derecho de los afectados de acudir por ante los Órganos Jurisdiccionales en cuanto fuere pertinente.

ARTÍCULO 141: DE LA AUTONOMÍA DEL TRIBUNAL DISCIPLINARIO: El Tribunal Disciplinario será autónomo en la ventilación de los procedimientos, sustanciará los respectivos expedientes y dictará sus decisiones de conformidad con lo establecido en este Capítulo de los presentes Estatutos, sin que estas decisiones contravengan los principios establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y demás leyes de la República.

ARTÍCULO 142: DE LAS SANCIONES: Las sanciones aplicables por el Tribunal Disciplinario, se impondrán según a la gravedad del caso y se definen de la siguiente manera:

- a. Amonestación por escrito, dirigida en forma Pública o Privada.
- b. Suspensión de la condición de Miembro de tres (3) meses a Tres (3) años continuos.
- c. Retiro Definitivo del Sindicato.

PARÁGRAFO ÚNICO: El Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato, cuando lo juzgue conveniente y necesario, podrá solicitar la Instalación del Tribunal Disciplinario, a objeto de que ese Organismo

entre a conocer de algún caso en particular, pero el Comité Ejecutivo Nacional no podrá intervenir en la sustanciación de los Expedientes y menos aun cuando éste sea parte acusadora del caso que se ventile, y no podrá influir en la toma de decisiones del Tribunal Disciplinario en contra de los Miembros del Sindicato. Asimismo, el Comité Ejecutivo Nacional, acatará, respetará y hará respetar todas las decisiones del Tribunal Disciplinario, para lo cual las partes del proceso deberán ser notificadas de la misma. Se considerará atenuante de la sanción a imponerse, el reconocimiento del hecho del cual fue acusado el miembro al cual se le inicio el procedimiento.

CAPÍTULO XVI

DE LA REVOCATORIA DEL MANDATO

ARTÍCULO 143: DE LA REVOCATORIA DEL MANDATO: Transcurrido por lo menos la mitad del periodo para el que fue electo, La Asamblea General de miembros afiliados puede revocarle el mandato a los directivos del Comité Ejecutivo Nacional, de las Juntas Directiva Seccional o del Tribunal Disciplinario, previa acusación formal motivada contra él o los miembros cuya remoción se pretende, por hacer incurrido en falta grave, acompañada de la firma de por lo menos el veinte por ciento (20%) de los miembros afiliados, y la decisión definitiva del Tribunal Disciplinario.

CAPÍTULO XVII

DE LA LIQUIDACIÓN Y DISOLUCIÓN DEL SINDICATO

ARTÍCULO 144: CAUSAS DE LA DISOLUCIÓN DEL SINDICATO: Son causas de disolución del Sindicato:

- a. Las consagradas en los presentes Estatutos.
- b. El acuerdo de las dos terceras partes de los afiliados y las afiliadas asistentes a la Asamblea convocada exclusivamente para ese objeto.
- c. La decisión de la Asamblea General de afiliados y afiliadas de incorporarse en otra organización sindical o de fusionarse con otra u otras organizaciones sindicales para crear una nueva organización sindical.
- d. El funcionamiento con un número menor de miembros de aquel que se requirió para su constitución.
- e. La carencia de alguno de los requisitos señalados en la Ley Orgánica del Trabajo, de los Trabajadores y las Trabajadoras para su constitución.
- f. Por supresión del INCES.
- g. Inactividad o ausencia de actividad sindical durante más de tres años.

ARTÍCULO 145: PROCEDIMIENTO PARA LA DISOLUCIÓN: Ninguna autoridad administrativa podrá ordenar la disolución del Sindicato. Cuando existan razones suficientes, los interesados y las interesadas en la disolución del Sindicato podrán solicitarla ante el juez o jueza del trabajo de la jurisdicción. La decisión de éste o esta podrá apelarse para ante el Juez o la Jueza Superior del Trabajo. La decisión definitivamente firme que ordene la disolución del Sindicato se notificará al Registro Nacional de Organizaciones Sindicales a efecto que se cancele el registro. Cuando la disolución del Sindicato sea conforme a los Estatutos o por decisión mediante asamblea de sus afiliados y afiliadas, los y las representantes designados y designadas por el Sindicato, notificarán la disolución al Registro Nacional de Organizaciones, para lo cual deberán presentar el acta de la respectiva Asamblea General.

ARTÍCULO 146: FUSIÓN POR ABSORCIÓN DE OTRA ORGANIZACIÓN SINDICAL: El Sindicato puede acordar incorporar a los afiliados y afiliadas a otra organización sindical de la misma

naturaleza ya existente, lo que constituye una fusión por absorción. El Sindicato que se fusiona debe acordar previamente su disolución en Asamblea General de Trabajadores y Trabajadoras y acordar previamente su disolución en Asamblea General de trabajadores y trabajadoras y acordar la incorporación de sus afiliados y afiliadas al Sindicato.

ARTÍCULO 147: DE LA LIQUIDACIÓN DE LOS BIENES: La liquidación de los bienes del Sindicato se practicará de acuerdo con las reglas establecidas en la Asamblea General que acuerde la disolución de esta organización sindical. Salvo indicación en contrario, el patrimonio que resultare después de cubrir el pasivo pasará a ser propiedad del Sindicato a la cual estuviere afiliado el Sindicato, de no existir tal organización sindical el patrimonio pasará a la Tesorería de Seguridad Social. En los casos de disolución derivada de la fusión por absorción o creación, el patrimonio del Sindicato disuelto pasará íntegramente al Sindicato que la absorbe o a la nueva organización sindical creada, según sea el caso.

CAPÍTULO XVIII

DISPOSICIONES FINALES

ARTÍCULO 148: DE LOS SIMBOLOS: La Asamblea General podrá escoger un Logo, Insignia y una Bandera como distintivos del Sindicato.

ARTÍCULO 149: PROCEDIMIENTO PARA LA MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS: Los presentes Estatutos solo podrán ser reformados parcial o totalmente, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

1. Que la reforma sea auspiciada por el Comité Ejecutivo Nacional y aprobada en Asamblea General Extraordinaria de trabajadores
- b. Que las reformas propuestas sean aprobadas por la Mayoría Relativa de los miembros presentes en la Asamblea General.

PARÁGRAFO ÚNICO: El veinte por ciento (20%) de los miembros activos y solventes del Sindicato, podrán proponer reformas a los presentes Estatutos mediante comunicación escrita dirigida al Comité Ejecutivo Nacional.

ARTÍCULO 150: DE LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LOS ESTATUTOS: Los presentes estatutos fueron aprobados por la Asamblea General de Trabajadores del Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista INCES (SINTRAINCES), y entrarán en vigencia en la fecha que hayan sido aprobados en definitiva por el Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social Trabajo, quedando encargado el actual Comité Ejecutivo Nacional para hacer las diligencias y trámites que fueren necesarios para la legalización de los mismos.

PARÁGRAFO PRIMERO: Una vez aprobados los presentes Estatutos, se procederá a la elección del Coordinador Seccional de Jubilados en Asamblea General Extraordinaria convocada a tal efecto, siempre y cuando el tiempo restante para el vencimiento de del período de la junta directiva fuese mayor a seis (6) meses. Si faltasen menos de seis (6) meses para el vencimiento del período, se deberá elegir al directivo en el proceso electoral siguiente junto al resto de los cargos sindicales. De resultar electo en Asamblea de Trabajadores un Directivo que ostente otro cargo dentro del Sindicato, este procederá a asumir el nuevo cargo y en la misma Asamblea se procederá a elegir a quien lo sustituya en el cargo saliente.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Una vez aprobados los presentes Estatutos, se procederá a la conformación de los Comité de Trabajo Permanentes en Materia de Juventud Trabajadora, de la Mujer, Equidad de Género y Familia y de Trabajadores LGBTIQ

PARÁGRAFO TERCERO: Los presentes Estatutos fueron discutidos y aprobados en Asamblea General Extraordinaria, efectuada en la Ciudad de Caracas a los dos (2) días del mes de Noviembre de 2005, y reformados parcialmente en Asamblea General Extraordinaria de veinte (20) días del mes de Noviembre del año 2013, en Asamblea General Extraordinaria de fecha veinte (20) de Febrero de 2015 y en Asamblea General Extraordinaria de fecha dos (02) de Febrero de 2017, en Asamblea General Extraordinaria de fecha Once (11) de Abril de 2019 y en Asamblea General Extraordinaria de fecha Diecinueve (19) de Mayo de 2022.

Conformes Firman.

POR EL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DEL

Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista - INCES
“SINTRAICES”

Carmelo Sánchez

Presidente
V-4.885.630

Wolfgang Crespo

Coord. Nac. Salud y Seguridad Laboral
V-7.302.789

Celina Humbria

Coord. Nac. Formación Laboral y
Sindical
V-10.556.057

Merlín Colmenares

Coord. Nac. Actas y Correspondencias
V-6.965.457

Linda Reyes

Coord. Nac. Funcionarios
V-7.531.167

Heinner Bracho

Coord. Nac. Comunicación y Redes
Sociales
V-12.484.416

Carlos Betancourt

Coord. Nac. Obreros
V-6.251.161

José Aular

Coord. Nac. Instructores, Contratados,
Modalidades Especiales
V-8.674.205

Rommel García

Coord. Nac. Eventos, Cultura y
Deportes
V-8.984.216